

# 국세징수법 집행기준

2022



국세청  
National Tax Service





세법은 복잡·다양한 경제현상과 조세정책의 변화를 수시로 반영하여 개정되는 특수성이 있어 매우 어렵고 복잡합니다. 이에 따라, 일반 국민뿐만 아니라 종사직원도 올바르게 세법령을 이해하고 적용하는데 종종 어려움을 겪게 됩니다.

국세청은 납세자와 종사직원이 세법 규정을 보다 명확하게 이해하고 실무에서 쉽게 적용할 수 있도록 2009년부터 세목별 집행기준을 발간하여 꾸준히 제·개정 해왔습니다.

이번에 13개 세목에 대한 집행기준의 개정을 통해 최신 세법령, 대법원 판례, 심판례 및 해석례 등을 보다 쉽고 명확하게 반영하고, 조문 순서에 따라 체계적으로 구성하여 이용자의 편의를 제고하였습니다.

특히, 이번에 개정·발간한 “국세징수법 집행기준”은 국세 징수 절차에 관한 전체적인 편제 개편에 맞추어 법정납부기한과 지정납부기한의 개념 구분, 고지된 국세 등의 징수 유예와 (구)「국세기본법」에 따른 납부기한 연장의 일원화 및 납세담보의 이관 등에 관한 최근 개정사항을 반영하였습니다.

아무쪼록 이번에 개정된 2022년 집행기준이 종사직원에게는 적법하고 공정한 세법 집행을 위한 과세기준이 되고, 납세자에게는 성실신고에 유용한 안내서로 활용되기를 기대합니다.

2022년 10월

징세법무국장

김동일





# 일러두기

2022년 집행기준

- 『국세징수법 집행기준』은 국세징수법과 기본통칙을 기본토대로 판례·질의회신 등 다양한 사례를 반영하여 정리하였으며 기본통칙을 보완하는 실무지침에 해당합니다.

※ 본 집행기준 책자는 2022년 9월 기준의 세법 내용과 기본통칙 및 판례·질의회신을 기초로 작성된 것이며, 격년을 주기로 발간하고 있어 이 책자 발간 이후 세법령 등이 변경될 수 있습니다. 이 책에 실린 내용을 참고하여 신고하거나 실제 업무를 집행할 경우 관련 법령·예규 등을 정확히 확인하고 적용하시기 바랍니다.

- 총 4장 12절로 편제되어 총칙(6), 신고납부(1), 납부고지(7), 독촉(4), 납부의 방법(1), 납부 기한등의 연장 등(7), 납세담보(6), 강제징수 통칙(11), 압류(94), 압류재산의 매각(26), 청산(7), 공매등의 대행 등(0), 압류·매각의 유예(1), 보칙(10) 총 181개 집행기준으로 구성하였습니다.

- 『국세징수법 집행기준』은 다음과 같은 방향으로 작성되었습니다.

첫째, 현행 기본통칙을 구체적 기준 및 적용사례로 구분하여 체계성 있게 재구성하였습니다.

둘째, 기본통칙에 없어 집행기준이 필요한 사항은 최신 회신사례, 판례 등의 내용을 보완·추가하였습니다.

셋째, 국세징수법상 핵심용어와 개념 등을 구체적으로 명확하게 규정하였습니다.

넷째, 문장으로 표현하기 복잡한 내용은 도표·그림·수식을 사용하여 이용자의 편의성을 제고 하였습니다.

- 집행기준에 사용된 관리번호의 체계는 다음과 같습니다.

【집행기준】

1

-

1

-

1

법 조문

시행령 조문

일련번호

- 『국세징수법 집행기준』은 국세청 「국세법령정보시스템」 (<http://txsi.hometax.go.kr/docs/main.jsp>)에도 수록되어 있습니다.



## 제 1 장 총칙 \_1

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| 집행기준 1-0-1 | 【「국세징수법」의 목적】 .....  | 1 |
| 집행기준 1-0-2 | 【국세의 범위】 .....       | 1 |
| 집행기준 1-0-3 | 【원천징수에 대한 부적용】 ..... | 1 |
| 집행기준 2-0-1 | 【정의】 .....           | 1 |
| 집행기준 3-0-1 | 【징수의 순위】 .....       | 2 |
| 집행기준 4-0-1 | 【다른 법률과의 관계】 .....   | 2 |

## 제 2 장 신고납부, 납부고지 등 \_3

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 제 1 절 신고납부 .....                                     | 3 |
| 집행기준 5-0-1      【신고납부】 .....                         | 3 |
| 제 2 절 납부고지 .....                                     | 3 |
| 집행기준 6-0-1      【납세자에 대한 납부고지 등】 .....               | 3 |
| 집행기준 6-0-2      【연대납세의무자 등에 대한 납부고지】 .....           | 4 |
| 집행기준 7-0-1      【제2차 납세의무자 등에 대한 납부고지와 징수할 금액】 ..... | 4 |
| 집행기준 7-0-2      【제2차 납세의무의 이행효과】 .....               | 5 |
| 집행기준 7-0-3      【회생채권이 면책된 경우】 .....                 | 5 |
| 집행기준 8-0-1      【납부고지서의 발급 시기】 .....                 | 5 |
| 집행기준 9-0-1      【납부기한 전 징수】 .....                    | 5 |
| 제3절 독      촉 .....                                   | 7 |
| 집행기준 10-0-1      【독촉】 .....                          | 7 |
| 집행기준 10-0-2      【발부기한 등】 .....                      | 7 |
| 집행기준 10-0-3      【연대납세의무자에 대한 독촉】 .....              | 7 |
| 집행기준 10-3-1      【독촉의 예외】 .....                      | 7 |

|              |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----|
| 제 4 절        | 납부의 방법                        | 8  |
| 집행기준 12-0-1  | 【납부의 방법】                      | 8  |
| 제 5 절        | 납부기한등의 연장 등                   | 8  |
| 집행기준 13-0-1  | 【재난 등으로 인한 납부기한등의 연장】         | 8  |
| 집행기준 13-12-1 | 【납부기한 등 연장 등의 기간과 분납 한도】      | 10 |
| 집행기준 13-13-1 | 【납부기한등 연장 등에서의 납부지연가산세 등 미부과】 | 11 |
| 집행기준 14-0-1  | 【납부고지의 유예】                    | 11 |
| 집행기준 15-0-1  | 【납부기한등 연장 등에서의 담보 제공】         | 11 |
| 집행기준 16-0-1  | 【납부기한등 연장 등의 취소】              | 12 |
| 집행기준 17-0-1  | 【송달 지연으로 인한 지정납부기한등의 연장】      | 12 |
| 제 6 절        | 납세담보                          | 13 |
| 집행기준 18-0-1  | 【담보의 종류】                      | 13 |
| 집행기준 18-0-2  | 【납세담보재산의 보험계약금액】              | 14 |
| 집행기준 19-0-1  | 【담보의 평가】                      | 14 |
| 집행기준 20-0-1  | 【담보의 제공 방법】                   | 14 |
| 집행기준 21-0-1  | 【담보의 변경과 보충】                  | 15 |
| 집행기준 22-22-1 | 【납세담보에 의한 납부와 징수】             | 15 |

## 제 3 장 강제징수 \_16

|             |                           |    |
|-------------|---------------------------|----|
| 제 1 절       | 통 칙                       | 16 |
| 집행기준 24-0-1 | 【강제징수】                    | 16 |
| 집행기준 25-0-1 | 【사해행위의 취소】                | 16 |
| 집행기준 25-0-2 | 【국세가 목적물의 가액보다 적은 경우의 처리】 | 18 |
| 집행기준 25-0-3 | 【취소 후의 강제징수 등】            | 18 |
| 집행기준 26-0-1 | 【가압류·가처분 재산에 대한 강제징수의 효력】 | 18 |



|             |                          |    |
|-------------|--------------------------|----|
| 집행기준 26-0-2 | 【가압류】                    | 19 |
| 집행기준 26-0-3 | 【가처분】                    | 19 |
| 집행기준 26-0-4 | 【가압류 또는 가처분의 효력】         | 19 |
| 집행기준 27-0-1 | 【상속 또는 합병의 경우의 강제징수의 효력】 | 19 |
| 집행기준 28-0-1 | 【제3자의 소유권 주장】            | 20 |
| 집행기준 29-0-1 | 【인지세와 등록면허세의 면제·징수】      | 20 |

## 제 2 절 압 류 ..... 21

|              |                                         |    |
|--------------|-----------------------------------------|----|
| 집행기준 31-0-1  | 【압류의 요건 및 절차】                           | 21 |
| 집행기준 31-0-2  | 【재산의 귀속】                                | 22 |
| 집행기준 31-0-3  | 【부부 또는 동거친족재산의 귀속】                      | 23 |
| 집행기준 31-0-4  | 【재산의 소재】                                | 23 |
| 집행기준 31-0-5  | 【재산의 금전적 가치】                            | 23 |
| 집행기준 31-0-6  | 【재산의 양도 또는 추심가능성】                       | 23 |
| 집행기준 31-0-7  | 【양도금지의 특약이 있는 재산】                       | 24 |
| 집행기준 31-0-8  | 【부과 등의 처분에 쟁송이 있는 경우의 압류】               | 24 |
| 집행기준 31-0-9  | 【「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의하여 압류할 수 없는 경우】 | 24 |
| 집행기준 31-0-10 | 【재산의 선택】                                | 24 |
| 집행기준 31-0-11 | 【야간, 휴일의 압류】                            | 24 |
| 집행기준 32-0-1  | 【초과압류의 금지】                              | 25 |
| 집행기준 35-0-1  | 【수색】                                    | 25 |
| 집행기준 35-0-2  | 【수색할 수 있는 그 밖의 장소】                      | 25 |
| 집행기준 35-0-3  | 【폐쇄된 문 등을 여는 것】                         | 26 |
| 집행기준 35-0-4  | 【채납자의 재산을 점유하는 제3자】                     | 26 |
| 집행기준 35-0-5  | 【수색시간의 제한】                              | 26 |
| 집행기준 35-0-6  | 【시효의 중단】                                | 26 |
| 집행기준 36-0-1  | 【질문·검사】                                 | 26 |
| 집행기준 36-0-2  | 【질문】                                    | 27 |
| 집행기준 36-0-3  | 【채납자가 주주 또는 사원인 법인】                     | 27 |
| 집행기준 37-0-1  | 【참여자】                                   | 27 |
| 집행기준 37-0-2  | 【성인】                                    | 28 |
| 집행기준 37-0-3  | 【공무원】                                   | 28 |

|             |                              |    |
|-------------|------------------------------|----|
| 집행기준 37-0-4 | 【경찰공무원】 .....                | 28 |
| 집행기준 41-0-1 | 【압류금지 재산】 .....              | 28 |
| 집행기준 41-0-2 | 【압류금지 】 .....                | 29 |
| 집행기준 41-0-3 | 【특별법에 의한 압류제한】 .....         | 29 |
| 집행기준 41-0-4 | 【압류금지재산의 범위】 .....           | 30 |
| 집행기준 42-0-1 | 【급여채권의 압류 제한】 .....          | 32 |
| 집행기준 44-0-1 | 【과실에 대한 압류의 효력】 .....        | 33 |
| 집행기준 44-0-2 | 【법정과실에 대한 압류】 .....          | 34 |
| 집행기준 45-0-1 | 【부동산의 범위】 .....              | 34 |
| 집행기준 45-0-2 | 【공장재단】 .....                 | 34 |
| 집행기준 45-0-3 | 【광업재단】 .....                 | 34 |
| 집행기준 45-0-4 | 【선박】 .....                   | 35 |
| 집행기준 46-0-1 | 【부동산 등의 압류의 효력】 .....        | 35 |
| 집행기준 47-0-1 | 【압류 부동산 등의 사용·수익】 .....      | 35 |
| 집행기준 48-0-1 | 【동산과 유가증권의 압류】 .....         | 36 |
| 집행기준 48-0-2 | 【미완성의 건물】 .....              | 36 |
| 집행기준 48-0-3 | 【등기되지 아니한 선박 등】 .....        | 36 |
| 집행기준 48-0-4 | 【공장저당목적물, 재단소속물과의 관계】 .....  | 36 |
| 집행기준 48-0-5 | 【화물상환증 등이 발행된 물건】 .....      | 37 |
| 집행기준 48-0-6 | 【유가증권이 아닌 것의 압류】 .....       | 37 |
| 집행기준 48-0-7 | 【유가증권의 종류】 .....             | 37 |
| 집행기준 48-0-8 | 【압류재산의 보관과 책임】 .....         | 37 |
| 집행기준 48-0-9 | 【제3자 등에 대한 인도요구】 .....       | 37 |
| 집행기준 49-0-1 | 【압류 동산의 사용·수익】 .....         | 37 |
| 집행기준 49-0-2 | 【운반하기 곤란한 동산】 .....          | 38 |
| 집행기준 49-0-3 | 【봉인이나 그 밖의 방법과 효과】 .....     | 38 |
| 집행기준 50-0-1 | 【금전의 압류】 .....               | 39 |
| 집행기준 50-0-2 | 【유가증권에 관한 채권의 추심】 .....      | 39 |
| 집행기준 51-0-1 | 【채권】 .....                   | 39 |
| 집행기준 51-0-2 | 【연대채무자가 있는 채권】 .....         | 40 |
| 집행기준 51-0-3 | 【보증인이 있는 채권】 .....           | 40 |
| 집행기준 51-0-4 | 【저당권에 의하여 담보되는 채권의 압류】 ..... | 40 |
| 집행기준 51-0-5 | 【보증금에 대한 압류】 .....           | 40 |

|              |                                        |    |
|--------------|----------------------------------------|----|
| 집행기준 51-0-6  | 【기한의 정함이 없는 채권의 압류】 .....              | 41 |
| 집행기준 51-0-7  | 【추심한 금전 이외의 물건의 압류】 .....              | 41 |
| 집행기준 51-0-8  | 【채권증서의 점유】 .....                       | 41 |
| 집행기준 51-0-9  | 【채무변제를 위하여 어음, 수표가 교부된 경우의 채권압류】 ..... | 41 |
| 집행기준 51-0-10 | 【주권발행 전 주식에 대한 압류】 .....               | 41 |
| 집행기준 51-42-1 | 【제3채무자에 대한 제소절차】 .....                 | 42 |
| 집행기준 52-0-1  | 【채권 압류의 효력발생시기】 .....                  | 42 |
| 집행기준 52-0-2  | 【이행의 금지】 .....                         | 42 |
| 집행기준 52-0-3  | 【상계의 금지】 .....                         | 42 |
| 집행기준 52-0-4  | 【채권의 양도 등】 .....                       | 42 |
| 집행기준 52-0-5  | 【동시이행의 항변권 또는 선택권의 행사】 .....           | 43 |
| 집행기준 52-0-6  | 【전부명령과 채권압류】 .....                     | 43 |
| 집행기준 52-0-7  | 【대위의 범위】 .....                         | 43 |
| 집행기준 52-0-8  | 【추심의 책임】 .....                         | 43 |
| 집행기준 54-0-1  | 【계속적 거래관계에서 발생하는 채권의 압류】 .....         | 43 |
| 집행기준 54-0-2  | 【압류된 계속수입이 증액된 경우】 .....               | 44 |
| 집행기준 55-0-1  | 【그 밖의 재산권의 압류 효력 발생】 .....             | 44 |
| 집행기준 56-0-1  | 【국가 또는 지방자치단체의 재산에 관한 권리의 압류】 .....    | 44 |
| 집행기준 56-0-2  | 【국가 또는 지방자치단체의 재산에 관한 권리】 .....        | 45 |
| 집행기준 56-0-3  | 【분납 중 압류관계】 .....                      | 45 |
| 집행기준 56-0-4  | 【완납 후 소유권미이전인 경우】 .....                | 45 |
| 집행기준 57-0-1  | 【압류 해제 요건】 .....                       | 45 |
| 집행기준 57-0-2  | 【압류해제 요건에 해당하는 그 밖의 사유】 .....          | 46 |
| 집행기준 57-0-3  | 【초과압류관계】 .....                         | 46 |
| 집행기준 58-0-1  | 【보관중인 재산의 반환】 .....                    | 47 |
| 집행기준 58-0-2  | 【참가압류가 있는 경우의 인도】 .....                | 47 |
| 집행기준 58-0-3  | 【채권증서 등의 인도】 .....                     | 47 |
| 집행기준 59-0-1  | 【교부청구를 할 수 있는 국세】 .....                | 47 |
| 집행기준 59-0-2  | 【교부청구를 할 수 있는 시기】 .....                | 48 |
| 집행기준 59-0-3  | 【교부청구의 제한과 효과】 .....                   | 48 |
| 집행기준 59-0-4  | 【교부청구 후 국세의 증액과 감액】 .....              | 48 |
| 집행기준 61-0-1  | 【참가압류의 제한】 .....                       | 49 |

|                      |                                     |    |
|----------------------|-------------------------------------|----|
| 집행기준 61-0-2          | 【참가압류에 관계되는 국세의 증감】 .....           | 49 |
| 집행기준 63-0-1          | 【참가압류의 해제】 .....                    | 50 |
| 집행기준 63-0-2          | 【동산 등의 보관비용】 .....                  | 50 |
| 집행기준 64-0-1          | 【매각의 대상】 .....                      | 50 |
| 집행기준 64-0-2          | 【자동차 등의 매각전의 점유】 .....              | 50 |
| 제 3 절 압류재산의 매각 ..... |                                     | 51 |
| 집행기준 66-0-1          | 【공매의 제한】 .....                      | 51 |
| 집행기준 66-0-2          | 【불복청구중인 경우 공매】 .....                | 51 |
| 집행기준 66-0-3          | 【제2차 납세의무자 등의 재산에 대한 매각제한】 .....    | 51 |
| 집행기준 67-0-1          | 【수익계약의 의의】 .....                    | 52 |
| 집행기준 67-0-2          | 【수익계약의 통지】 .....                    | 52 |
| 집행기준 67-0-3          | 【재산가액이 줄어들 우려가 있는 경우】 .....         | 52 |
| 집행기준 67-0-4          | 【법령으로 소지 또는 매매가 금지 및 제한된 재산】 .....  | 52 |
| 집행기준 67-0-5          | 【공매하는 것이 공익을 위하여 적절하지 아니한 경우】 ..... | 52 |
| 집행기준 67-54-1         | 【추산가격】 .....                        | 53 |
| 집행기준 68-0-1          | 【공매예정가격】 .....                      | 53 |
| 집행기준 68-0-2          | 【감정인의 평가와 공매예정가격과의 관계】 .....        | 53 |
| 집행기준 73-0-1          | 【공매공고 기간】 .....                     | 53 |
| 집행기준 73-0-2          | 【공고의 계속】 .....                      | 54 |
| 집행기준 75-0-1          | 【공매 통지】 .....                       | 54 |
| 집행기준 80-0-1          | 【매수인의 제한】 .....                     | 54 |
| 집행기준 81-0-1          | 【공매참가의 제한】 .....                    | 54 |
| 집행기준 81-0-2          | 【공매참가의 제한사유】 .....                  | 55 |
| 집행기준 82-0-1          | 【최고가 매수신청인 결정의 조건】 .....            | 55 |
| 집행기준 82-0-2          | 【매각구분별 최고가 매수신청인의 결정】 .....         | 55 |
| 집행기준 82-0-3          | 【재입찰을 할 수 있는 경우와 공매예정가격】 .....      | 56 |
| 집행기준 84-0-1          | 【매각결정의 효과】 .....                    | 56 |
| 집행기준 87-0-1          | 【재공매와 공매조건의 변경】 .....               | 56 |
| 집행기준 91-0-1          | 【매수대금 납부의 효과】 .....                 | 56 |
| 집행기준 91-0-2          | 【위험부담의 이전시기】 .....                  | 57 |

|                       |                              |    |
|-----------------------|------------------------------|----|
| 집행기준 93-0-1           | 【매수인이 제3취득자인 경우의 권리이전】 ..... | 57 |
| 집행기준 93-0-2           | 【담보책임】 .....                 | 57 |
| 제 4 절 청 산 .....       |                              | 58 |
| 집행기준 96-0-1           | 【배분할 금액의 확정】 .....           | 58 |
| 집행기준 96-0-2           | 【압류 후에 설정한 전세권·질권·저당권】 ..... | 58 |
| 집행기준 96-0-3           | 【배분잔액의 양도담보권자 등에의 지급】 .....  | 59 |
| 집행기준 96-0-4           | 【파산관재인 등에 대한 지급】 .....       | 59 |
| 집행기준 96-0-5           | 【가압류·가처분재산의 매각대금 잔액배분】 ..... | 59 |
| 집행기준 96-0-6           | 【배분순위의 착오】 .....             | 60 |
| 집행기준 96-0-7           | 【부당한 교부청구】 .....             | 60 |
| 제 5 절 공매등의 대행 등 ..... |                              | 60 |
| 제 6 절 압류·매각의 유예 ..... |                              | 60 |
| 집행기준 106-79-1         | 【국세채납정리위원회의 구성】 .....        | 60 |

## 제 4 장 보칙 \_62

|                |                             |    |
|----------------|-----------------------------|----|
| 집행기준 107-0-1   | 【납세증명서의 제출】 .....           | 62 |
| 집행기준 107-0-2   | 【납세증명서 제출의 예외】 .....        | 63 |
| 집행기준 108-0-1   | 【납세증명서의 발급】 .....           | 63 |
| 집행기준 110-0-1   | 【체납자료의 제공】 .....            | 64 |
| 집행기준 112-0-1   | 【사업에 관한 허가등의 제한】 .....      | 65 |
| 집행기준 112-0-2   | 【체납횟수 계산방법과 계산시점】 .....     | 66 |
| 집행기준 112-0-3   | 【사업에 관한 허가 등의 제한의 예외】 ..... | 66 |
| 집행기준 113-0-1   | 【출국금지 요청】 .....             | 66 |
| 집행기준 113-104-1 | 【출국금지 해제 요청】 .....          | 67 |
| 집행기준 114-0-1   | 【고액·상습체납자의 명단 공개】 .....     | 68 |



2022년 집행기준

## 제1장 총칙

### 집행기준 1-0-1 「국세징수법」의 목적

「국세징수법」(이하 ‘법’이라 한다)은 국세의 징수에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 납세의무의 적정한 이행을 통하여 국세수입을 확보하는 것을 목적으로 한다.

### 집행기준 1-0-2 국세의 범위

① “국세”란 국가가 부과하는 조세 중 다음의 것을 말한다.

| 성 격 |     | 국 세                                      |
|-----|-----|------------------------------------------|
| 독립세 | 직접세 | 소득세, 법인세, 종합부동산세, 상속세, 증여세               |
|     | 간접세 | 부가가치세, 개별소비세, 주세, 인지세, 증권거래세, 교통·에너지·환경세 |
| 부가세 |     | 교육세, 농어촌특별세                              |

② 제1항의 국세에는 「상속세 및 증여세법」에 따른 연부연납 가산금 및 「조세특례제한법」에 따라 소득세 또는 법인세에 가산하여 징수하는 이자상당가산액과 각 세법에 따른 가산세가 포함된다.

### 집행기준 1-0-3 원천징수에 대한 부적용

원천징수의무자가 납세의무자로부터 국세를 징수하는 경우에는 각 세법이 정하는 바에 따르며, 이 법이 적용되지 아니한다.

### 집행기준 2-0-1 정의

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

| 용 어 | 용어의 정의                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 납세자 | 납세의무자(연대납세의무자와 납세자를 갈음하여 납부할 의무가 생긴 경우의 제2차 납세의무자 및 보증인을 포함한다)와 세법에 따라 국세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자 |
| 가산세 | 국세기본법 및 세법에서 규정하는 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 세법에 따라 산출한 세액에 가산하여 징수하는 금액                           |

| 용 어   | 용어의 정의                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강제징수비 | 이 법 중 강제징수에 관한 규정에 따른 재산의 압류, 보관, 운반과 매각에 든 비용(매각을 대행시키는 경우 그 수수료를 포함한다)                                                                                 |
| 납부기한  | 납세의무가 확정된 국세(가산세를 포함한다)를 납부하여야 할 기한으로서 각 세법 및 「국세기본법」, 「조세특례제한법」, 「국제조세조정에 관한 법률」에서 정한 기한인 '법정납부기한'과, 관할세무서장이 납부고지하면서 지정한 기한인 '지정납부기한'으로 구분              |
| 체납    | 국세를 지정납부기한까지 납부하지 아니한 것을 의미함. 다만, 지정납부기한 후에 납세의무가 성립·확정되는 「국세기본법」 제47조의4에 따른 납부지연가산세 및 같은 법 제47조의5에 따른 원천징수 등 납부지연가산세의 경우 납세의무가 확정된 후 즉시 납부하지 아니하는 것을 말함 |
| 체납자   | 국세를 체납한 자                                                                                                                                                |
| 체납액   | 체납된 국세와 강제징수비                                                                                                                                            |

## 집행기준

### 3-0-1

#### 징수의 순위

- ① 체납액의 징수 순위는 강제징수비, 국세(가산세 제외), 가산세 순서에 따른다.
- ② 제1항의 “국세”의 경우에는 교육세, 농어촌특별세, 교통세 기타 국세의 순으로 징수한다.

#### 징수의 순위

강제징수비 ⇨ 교육세 ⇨ 농어촌특별세 ⇨ 교통세 ⇨ 기타 국세

## 집행기준

### 4-0-1

#### 다른 법률과의 관계

국세의 징수에 관하여 「국세기본법」이나 다른 세법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.



2022년 집행기준

## 제2장

# 신고납부, 납부고지 등

## 제 1 절 신고납부

집행기준

5-0-1

신고납부

납세자는 세법에서 정하는 바에 따라 국세를 관할세무서장에게 신고납부하는 경우 그 국세의 과세기간, 세목, 세액 및 납세자의 인적사항을 납부서에 적어 납부하여야 한다.

## 제 2 절 납부고지

집행기준

6-0-1

납세자에 대한 납부고지 등

관할 세무서장은 납세자로부터 국세를 징수하려는 경우 국세의 과세기간, 세목, 세액, 산출 근거, 납부하여야 할 기한(납부고지를 하는 날부터 30일 이내의 범위로 정한다) 및 납부장소를 적은 납부고지서를 납세자에게 발급하여야 한다. 다만, 「국세기본법」 제47조의4에 따른 납부지연가산세 및 같은 법 제47조의5에 따른 원천징수 등 납부지연가산세 중 지정납부기한이 지난 후의 가산세를 징수하는 경우에는 납부고지서를 발급하지 아니할 수 있다.

### 사례

과세관청이 법인세 등을 부과하면서 사업연도 및 납부할 총세액과 그 산출근거인 과세표준, 세율, 공제세액 등을 기재한 법정 납세고지서에 의하여 부과·고지한 데 대해, 익금과 손금 등 세액산출의 실질적 근거나 경로, 경위, 근거법령 등을 기재하지 아니하였다고 하더라도 위법하지 아니함(대법원2001두11014, 2004.01.27).

집행기준

6-0-2

연대납세의무자 등에 대한 납부고지

「국세기본법」 제25조(연대납세의무)와 「상속세 및 증여세법」 제3조의2(상속세 납부의무) 및 제4조의2(증여세 납세의무)에 따라 연대납세의무를 지는 자에게 납부고지를 하는 경우에는 연대납세의무자 전원을 납부고지서에 기재하여야 하며, 각자에게 모두 납부고지서를 발부하여야 한다.

사례

연대납세의무자 일부가 납세고지서를 제때 송달받지 못한 상태에서 고지된 납세고지서의 납부기한이 경과시 송달받지 못한자에게 당초 송달한 고지서(동일 고지세액과 납부기한)로 송달하고 지연송달로 인한 납부기한은 연장으로 처리함.(조세정책과-55, 2005.01.11.)

집행기준

7-0-1

제2차 납세의무자 등에 대한 납부고지와 징수할 금액

- ① 관할 세무서장은 납세자의 체납액을 제2차 납세의무자, 보증인, 물적납세의무자(“제2차 납세의무자등”)로부터 징수하는 경우 징수하려는 체납액의 과세기간, 세목, 세액, 산출 근거, 납부하여야 할 기한(납부고지를 하는 날부터 30일 이내의 범위로 정한다), 납부장소, 제2차 납세의무자등으로부터 징수할 금액, 그 산출 근거, 그 밖에 필요한 사항을 적은 납부고지서를 제2차 납세의무자등에게 발급하여야 한다.
- ② 제1항의 “제2차 납세의무자로부터 징수할 금액”은 다음의 금액을 말하되, 주된 납세자(제2차납세의무 등의 원인이 된 납세의무를 지는 자를 말한다)에 대한 강제징수를 종결하기 전이라도 징수할 금액에 부족하다고 인정되는 범위 내에서 납부고지를 할 수 있다.
  1. 출자자의 제2차 납세의무(「국세기본법」 제39조)에 있어서는 법인에 대하여 강제징수를 집행하여도 징수할 금액에 부족한 출자지분율에 해당하는 금액
  2. 재산 등의 가액을 한도로 하는 제2차 납세의무(「국세기본법」 제38조, 제40조, 제41조)에 있어서는 주된 납세자에 대하여 강제징수를 집행하여도 징수할 금액에 부족한 체납액의 범위 안에서 그 재산 등의 가액을 한도로 하는 금액
- ③ 제1항의 “제2차 납세의무자등으로부터 징수할 금액”을 징수하기 위하여 필요한 강제징수비는 그 “징수할 금액”외로 징수할 수 있다.
- ④ 법 제9조(납부기한 전 징수)와 제13조(재난 등으로 인한 납부기한등의 연장) 규정은 제2차납세의무자등에 대한 징수에 관하여 준용한다.

## 사례

- ① 제2차 납세의무자에 대하여 납부고지를 하려면 먼저 주된 납세의무자에 대하여 과세처분 등을 하여 그의 구체적인 납세의무를 확정하는 절차를 거쳐야 하고, 그러한 절차를 거침이 없이 바로 제2차 납세의무자에 대하여 납부고지를 하는 것은 절차상 하자있는 처분이지만 그 후 주된 납세의무자에 대한 과세처분의 효력발생으로 그 하자가 치유되었다고 할 수 있음.(대법원98두4535, 1998.10.27)
- ② 과점주주 해당 여부는 과반수 주식의 소유집단의 일원인지 여부에 의하여 판단하여야 하고 구체적으로 회사경영에 관여한 사실이 없다고 하더라도 그것만으로 과점주주가 아니라고 판단할 수 없으며, 과세관청은 그 때의 주식의 소유사실을 주주명부나 주식이동상황명세표, 법인등기부등본 등 자료에 의하여 입증하면 되고, 다만 그 자료에 비추어 일견 주주로 보이는 경우에도 실은 주주명의를 도용당하였다거나 실질소유주의 명의를 아닌 차명으로 등재되었다는 등의 사정이 있는 경우에는 그 명의만으로 위의 주주에 해당한다고 볼 수는 없으나 이는 주주가 아님을 주장하는 그 명의자가 입증하여야 함.(대법원95누14770, 1996.12.06.)

## 집행기준

### 7-0-2

#### 제2차 납세의무의 이행효과

제2차 납세의무자가 제2차 납세의무를 이행한 경우에는 제2차 납세의무의 목적이 된 주된 납세자의 납세의무는 그 이행된 금액의 범위 안에서 소멸하는 것이나 주된 납세자가 납세의무의 일부를 이행한 경우에 아직 징수할 잔액의 범위 안에서 제2차 납세의무자의 제2차 납세의무는 존속한다.

## 집행기준

### 7-0-3

#### 회생채권이 면책된 경우

주된 납세자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제251조(회생채권 등의 면책 등)에 따라 국세의 납세의무에 대하여 면책된 경우에 있어서도 제2차 납세의무에 관한 국세의 납세의무에는 영향을 미치지 아니한다.(같은 법 제250조 제2항 참조)

## 집행기준

### 8-0-1

#### 납부고지서의 발급 시기

- ① 납부고지서는 징수결정 즉시 발급하여야 한다. 다만, 제14조에 따라 납부고지를 유예한 경우 유예기간이 끝난 날의 다음 날에 발급한다.
- ② 납부고지서의 발급시기에 관한 위 제1항 규정은 훈시규정이므로, 제1항 규정에 따른 발급시기 이후에 발급된 납부고지서도 그 효력에는 영향이 없다.

## 집행기준

### 9-0-1

#### 납부기한 전 징수

- ① 관할 세무서장은 납세자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 납부기한 전이라도 이미 납세의무가 확정된 국세를 징수할 수 있다.

1. 국세, 지방세 또는 공과금의 체납으로 강제징수 또는 체납처분이 시작된 경우
  2. 「민사집행법」에 따른 강제집행 및 담보권 실행 등을 위한 경매가 시작되거나 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고를 받은 경우
  3. 「어음법」 및 「수표법」에 따른 어음교환소에서 거래정지처분을 받은 경우
  4. 법인이 해산한 경우
  5. 국세를 포탈(逋脫)하려는 행위가 있다고 인정되는 경우
  6. 납세관리인을 정하지 아니하고 국내에 주소 또는 거소를 두지 아니하게 된 경우
- ② 제1항에서 “납부기한 전”이란 지정납부기한의 전(前)과, 각 세법에서 정하는 신고납부기한 내지 원천징수세액의 납부기한 등 법정납부기한 전(前)을 말한다.
- ③ 제1항에서 “납세의무가 확정”이라 함은 「국세기본법」 제22조(납세의무의 확정)에 정한 것을 말한다.
- ④ 제1항에서 “지방세”, “공과금”이라 함은 각각 「국세기본법」 제2조 제7호(지방세의 정의)와 제8호(공과금의 정의)에 정한 것을 말한다.
- ⑤ 제1항에서 “강제집행”이란 「민사집행법」 제2편에 의한 강제집행을 말하는 것이나 가압류 및 가처분은 포함되지 아니한다.
- ⑥ 제1항 제5호에서 “국세를 포탈하려는 행위”라 함은 사기, 기타 부정한 방법으로 국세를 면하거나 면하고자 하는 행위, 국세의 환급·공제를 받거나 받고자 하는 행위 또는 국세의 강제징수를 면하거나 면하고자 하는 행위를 말한다.

#### 참고

##### ○ 납세의무의 확정

| 구 분                                                                                                                                                                                          | 확정시기                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. 소득세, 법인세, 부가가치세, 개별소비세, 주세, 증권거래세, 교육세 또는 교통·에너지·환경세                                                                                                                                      | 해당 국세의 과세표준과 세액을 정부에 신고하는 때. 다만, 제2호에 해당하는 경우는 제외한다.  |
| 2. 제1호의 국세의 과세표준과 세액을 정부가 결정하는 경우                                                                                                                                                            | 그 결정하는 때                                              |
| 3. 종합부동산세                                                                                                                                                                                    | 정부가 종합부동산세의 과세표준과 세액을 결정하는 때. 다만, 제4호에 해당하는 경우는 제외한다. |
| 4. 납세의무자가 「종합부동산세법」 제16조 제3항에 따라 종합부동산세의 과세표준과 세액을 정부에 신고하는 경우                                                                                                                               | 그 신고하는 때                                              |
| 5. 제1호 및 제3호 외의 국세                                                                                                                                                                           | 해당 국세의 과세표준과 세액을 정부가 결정하는 때                           |
| 6. 제1호 내지 제5호에 불구하고 인지세, 원천징수하는 소득세 또는 법인세, 납세조합이 징수하는 소득세, 중간예납하는 법인세(세법에 따라 정부가 조사·결정하는 경우는 제외), 납부지연가산세 및 원천징수등 납부지연가산세(납부고지서에 따른 납부기한 후의 가산세로 한정한다)는 납세의무가 성립하는 때에 특별한 절차 없이 그 세액이 확정된다. |                                                       |

## 제 3 절 독 촉

### 집행기준

10-0-1

독촉

- ① 관할 세무서장은 납세자가 국세를 지정납부기한까지 완납하지 아니한 경우 지정납부기한이 지난 후 10일 이내에 체납된 국세에 대한 독촉장을 발급하여야 한다. 다만, 법 제9조에 따라 국세를 납부기한 전에 징수하거나 체납된 국세가 일정한 금액 미만인 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 독촉장을 발급하지 아니할 수 있다
- ② 관할 세무서장은 독촉장을 발급하는 경우 독촉을 하는 날부터 20일 이내의 범위에서 기한을 정하여 발급한다.

### 사례

- ① 압류처분의 단계에서 독촉의 흠결과 같은 절차상의 하자가 있었다고 하더라도 그 이후에 이루어진 공매절차에서 공매통지서가 적법하게 송달되어 매각되고 매수대금이 납부되었다면 공매처분을 취소할 수 없음.(대법원2004두14717, 2006.05.12)
- ② 국세징수권 소멸시효 중단의 효력이 있는 '독촉'은 납기경과후 15일내에 발부한 1회에 한하는 것임. (재조세46000-47, 2001.02.19.)

### 집행기준

10-0-2

발부기한 등

지정납부기한으로부터 10일이 경과한 후에 발부한 독촉장도 그 효력에는 영향이 없으며, 독촉장에서 납부기한을 발부일로부터 20일 후로 지정하더라도 그 독촉의 효력에는 영향이 없다.

### 집행기준

10-0-3

연대납세의무자에 대한 독촉

연대납세의무자에 대하여는 각인별로 독촉장을 발부하여야 하고, 양도담보권자인 물적 납세의무자에 대하여는 독촉장을 발부하지 아니한다.

### 집행기준

10-3-1

독촉의 예외

- ① 법 제9조 규정에 따라 국세를 납부기한 전에 징수하는 경우
- ② 체납된 국세가 1만원 미만인 경우
- ③ 국세기본법 및 세법에 따라 물적납세의무를 부담하는 경우

## 제 4 절 납부의 방법

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 집행기준 | 12-0-1 | 납부의 방법 |
|------|--------|--------|

| 구 분                                                            | 납부방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 현금에 의한 납부                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국고금 관리법」 제36조 제1항 및 제2항에 따라 국고금 출납 사무를 취급하는 금융회사등에 개설된 계좌에서 다른 계좌로 「전자금융거래법」 제2조 제8호에 따른 전자적 장치를 이용해 자금을 이체하는 경우를 포함한다.</li> <li>- 전자적 장치를 이용해 자금을 이체한 납세자는 해당 전자적 장치를 활용한 납부 확인서 등 납부증명서류로 세법에서 정한 수납기관이 발급한 영수증을 갈음하여 사용할 수 있다.</li> <li>- 납세자는 납부고지를 받은 국세 중 「부가가치세법」 제48조 제3항에 본문에 따른 부가가치세(예정고지)를 금융회사등에 개설된 예금계좌로부터 자동이체하는 방법으로 납부할 수 있다. 다만, 지정납부기한이 지난 국세는 자동이체하는 방법으로 납부할 수 없다.</li> </ul> |
| ② 증권에 의한 납부                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「증권에 의한 세입납부에 관한 법률」에 따른 증권*으로 납부할 수 있음</li> <li>* 국가기관 또는 지방자치단체가 발행한 수표, 금융기관이 발행한 자기앞수표 또는 송금수표, 우편통상환증서, 우편소액환증서, 우편대체지급증서 및 우편대체수표, 금융기관과의 약정에 의하여 발행한 가계수표 또는 납부자 명의로 발행한 당좌수표</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| ③ 국세납부대행 기관*을 통해 처리되는 다음 결제수단에 의한 납부<br>* 금융결제원 및 국세청장이 지정하는 자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「여신전문금융업법」 제2조 제3호에 따른 신용카드 또는 같은 조 제6호에 따른 직불카드</li> <li>- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제10호에 따른 통신과금서비스</li> <li>- 위와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

## 제 5 절 납부기한등의 연장 등

|      |        |                     |
|------|--------|---------------------|
| 집행기준 | 13-0-1 | 재난 등으로 인한 납부기한등의 연장 |
|------|--------|---------------------|

- ① 관할 세무서장은 납세자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 국세를 납부기한 또는 독촉장에서 정하는 기한(“납부기한등”)까지 납부할 수 없다고 인정되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 납부기한등을 연장(세액을 분할하여 납부하도록 하는 것을 포함한다)할 수 있다.
1. 납세자가 재난 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우
  2. 납세자가 경영하는 사업에 현저한 손실이 발생하거나 부도 또는 도산의 우려가 있는 경우

3. 납세자 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 6개월 이상의 치료가 필요한 경우 또는 사망하여 상중(喪中)인 경우
  4. 그 밖에 납세자가 국세를 납부기한등까지 납부하기 어렵다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ② 제1항 제4호에서 ‘대통령령으로 정하는 경우’란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 권한 있는 기관에 장부나 서류 또는 그 밖의 물건이 압수 또는 영치된 경우 및 이에 준하는 경우
  2. 정전, 프로그램의 오류, 그 밖의 부득이한 사유로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보 처리장치나 시스템을 정상적으로 가동시킬 수 없는 경우
    - 가. 「한국은행법」에 따른 한국은행(그 대리점을 포함한다)
    - 나. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
  3. 금융회사등·체신관서의 휴무, 그 밖에 부득이한 사유로 정상적인 국세 납부가 곤란하다고 국세청장이 인정하는 경우
  4. 「세무사법」 제2조제3호에 따라 납세자의 장부 작성을 대행하는 세무사(같은 법 제16조의4에 따라 등록한 세무법인을 포함한다) 또는 같은 법 제20조의2제1항에 따라 세무대리업무 등록부에 등록한 공인회계사(「공인회계사법」 제24조에 따라 등록한 회계법인을 포함한다)가 화재, 전화(戰禍), 그 밖의 재해를 입거나 해당 납세자의 장부(장부 작성에 필요한 자료를 포함한다)를 도난당한 경우
  5. 법 제13조 제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 사유가 있는 경우
- ③ 제2항 제5호에서 “법 제13조 제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 사유가 있는 경우”란 국세의 징수절차를 즉시 강행하는 경우 납세자에게 돌이킬 수 없는 손해를 가하여 그의 경제 생활을 위태롭게 할 우려가 있는 모든 사유를 포괄하는 것으로 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우 등을 말한다.
1. 동거가족 이외의 자로 납세자의 친족, 기타 납세자와 특수관계에 있는 자의 질병으로 그 납세자가 그 비용의 부담을 하지 아니하면 아니되는 때
  2. 사업을 영위하지 아니하는 납세자의 소득이 현저히 감소하거나 전혀 없는 때
  3. 납세자의 거래처 등인 채무자에게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생함으로써 그 채무자에 대한 매출채권 등이 회수곤란하게 된 때
    - 가. 파산선고를 받았을 때
    - 나. 회생절차 개시결정이 있는 때
    - 다. 어음 교환소에서 거래정지처분을 받은 때
    - 라. 사업의 부진 또는 실패로 인하여 휴·폐업을 한 때
    - 마. 위 “가” 내지 “라”에 유사한 사유가 있는 때

④ 제1항에서 정하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

| 용 어        | 용어에 대한 뜻                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 납세자        | 납세의무자(연대납세의무자와 제2차납세의무자 및 납세보증인을 포함한다)와 원천징수의무자                                               |
| 재해         | 진재, 풍수해, 낙뢰, 한해, 냉해, 기타 자연현상의 이변에 의한 재해와 화재, 화약류의 폭발, 광해, 교통사고, 기타의 인위에 의한 이상한 재해를 포함         |
| 사업에 현저한 손실 | 납세자가 경영하는 사업에 관하여 현저한 결손을 받은 것을 말하며, 그 손실에는 사업에 관하여 생긴 손실 이외의 사유로 인한 손실은 포함하지 아니함             |
| 사업이 중대한 위기 | 판매의 급격한 감소, 재고의 누적, 매출채권의 회수곤란, 노동쟁의로 인한 조업중단 기타의 사정에 의한 자금부족으로 부도발생 또는 기업도산의 우려가 있는 경우 등을 말함 |
| 동거가족       | 납세자와 「민법」 제779조(가족의 범위)에 따른 가족관계에 있는 자로서 생계를 같이 하는 자를 말함                                      |

⑤ 독촉장에서 정하는 기한이 경과한 때에는 제1항에 따른 납부기한 연장을 할 수 없다.

#### 사례

(구) 국세징수법 제17조의 규정에 의하여 징수유예받은 증여세액에 대하여 상속세및증여세법 제71조 제1항의 규정에 의하여 연부연납을 허가하는 경우에 같은조 제2항에서 규정한 연부연납의 기간 및 같은법 제72조에서 규정한 연부연납세액의 가산금은 당해 징수유예에 따라 납부기한을 다시 정하여 발부하는 납세고지서상 납부기한을 기준으로 하여 계산하는 것이 타당함(재산상속46014-431, 2001. 10.06)

#### 집행기준

#### 13-12-1

#### 납부기한 등 연장 등의 기간과 분납 한도

관할 세무서장은 법 제13조제1항에 따른 납부기한등("납부기한등")의 연장 또는 법 제14조제1항에 따른 납부고지의 유예를 하는 경우 그 연장 또는 유예 기간을 연장 또는 유예한 날의 다음 날부터 9개월 이내로 정하며, 연장 또는 유예 기간 중의 분납기한 및 분납금액을 정할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장은 연장 또는 유예 기간이 6개월을 초과하는 경우에는 가능한 한 연장 또는 유예 기간 시작 후 6개월이 지난 날부터 3개월 이내에 균등액을 분납할 수 있도록 정해야 한다.

#### 사례

징수유예 하였으나 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 통산하여 6월 또는 9월 안에서 이미 유예한 기간을 연장할 수 있으며, 분납기한 및 금액은 징수유예기간 개시 후 6월이 경과한 날부터 3월 내에 분납하도록 세무서장이 정할 수 있음.(징세과-466, 2011.05.16)



집행기준

13-13-1

납부기한등 연장 등에서의 납부지연가산세 등 미부과

관할 세무서장은 법 제13조 또는 제14조에 따라 납부기한등을 연장하거나 납부고지를 유예한 경우 그 연장 또는 유예 기간 동안 「국세기본법」 제47조의4에 따른 납부지연가산세 및 같은 법 제47조의5에 따른 원천징수 등 납부지연가산세를 부과하지 않는다. 납세자가 납부고지 또는 독촉을 받은 후에 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제140조에 따른 징수의 유예를 받은 경우에도 또한 같다.

집행기준

14-0-1

납부고지의 유예

관할 세무서장은 납세자가 13-0-1 제1항 내지 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 국세를 납부할 수 없다고 인정되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 납부고지를 유예(세액을 분할하여 납부고지하는 것을 포함한다)할 수 있다.

집행기준

15-0-1

납부기한등 연장 등에서의 담보 제공

- ① 관할 세무서장은 법 제13조에 따른 납부기한등의 연장 또는 법 제14조에 따른 납부고지의 유예를 하는 경우 그 연장 또는 유예와 관계되는 금액에 상당하는 법 제18조에 따른 납세담보의 제공을 요구할 수 있다. 다만, 납세자가 사업에서 심각한 손해를 입거나 그 사업이 중대한 위기에 처한 경우로서 관할 세무서장이 그 연장된 납부기한등까지 해당 국세를 납부할 수 있다고 인정하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항 단서에서 "납세자가 사업에서 심각한 손해를 입거나 그 사업이 중대한 위기에 처한 경우로서 관할 세무서장이 그 연장된 납부기한등까지 해당 국세를 납부할 수 있다고 인정하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
  1. 납세자가 사업에서 심각한 손해를 입거나 그 사업이 중대한 위기에 처한 경우로서 관할 세무서장이 납부해야 할 금액, 납부기한등의 연장기간, 납부고지의 유예 기간 및 납세자의 과거 국세 납부명세 등을 고려하여 납세자가 그 연장 또는 유예 기간 내에 해당 국세를 납부할 수 있다고 인정하는 경우
  2. 법 제13조 제1항 제1호 또는 영 제11조 제2호·제3호에 해당하는 경우
  3. 제1호 또는 제2호와 유사한 사유에 해당하는 경우

집행기준

16-0-1

납부기한등 연장 등의 취소

- ① 관할 세무서장은 법 제13조에 따른 납부기한등의 연장 또는 법 제14조에 따른 납부고지의 유예를 한 후 해당 납세자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하게 된 경우 그 납부기한등의 연장 또는 납부고지의 유예를 취소하고 연장 또는 유예와 관계되는 국세를 한꺼번에 징수할 수 있다.
  1. 국세를 분할납부하여야 하는 각 기한까지 분할납부하여야 할 금액을 납부하지 아니한 경우
  2. 법 제21조제2항에 따른 관할 세무서장의 납세담보물의 추가 제공 또는 보증인의 변경 요구에 따르지 아니한 경우
  3. 재산 상황의 변동 등 대통령령으로 정하는 사유로 납부기한등의 연장 또는 납부고지의 유예를 할 필요가 없다고 인정되는 경우
  4. 법 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어 그 연장 또는 유예한 기한까지 연장 또는 유예와 관계되는 국세의 전액을 징수할 수 없다고 인정되는 경우
- ② 제1항에서 “한꺼번에 징수”라 함은 법 제14조(납부고지의 유예) 규정에 따라 분할징수를 허용한 경우에 기한미도래의 유예금액까지 징수하는 것을 말한다.
- ③ 제1항 제3호에서 “재산 상황의 변동 등 대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다.
  1. 재산 상황의 변동
  2. 영 제11조 제2호 또는 제3호에 해당하는 사유로 납부기한등의 연장 또는 납부고지의 유예를 한 경우 그 사유의 소멸
  3. 그 밖에 납부기한등의 연장 또는 납부고지의 유예를 한 당시의 사정이 변화된 경우

집행기준

17-0-1

송달 지연으로 인한 지정납부기한등의 연장

- ① 납부고지서 또는 독촉장의 송달이 지연되어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 도달한 날부터 14일이 지난 날을 지정납부기한등으로 한다.
  1. 도달한 날에 이미 지정납부기한등이 지난 경우
  2. 도달한 날부터 14일 이내에 지정납부기한등이 도래하는 경우
- ② 법 제9조제2항에 따라 납부기한 전에 납부고지를 하는 경우에는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 날을 납부하여야 할 기한으로 한다.
  1. 단축된 기한 전에 도달한 경우 : 단축된 기한
  2. 단축된 기한이 지난 후에 도달한 경우 : 도달한 날

## 제 6 절 납세담보

### 집행기준

18-0-1

### 담보의 종류

- ① 국세징수법 및 다른 세법에 따라 제공하는 담보("납세담보")는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이어야 한다.
  1. 금전
  2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권 등 대통령령으로 정하는 유가증권
  3. 납세보증보험증권(보험기간이 대통령령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정한다)
  4. 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행 등 대통령령으로 정하는 자의 납세보증서(이하 "납세보증서"라 한다)
  5. 토지
  6. 보험(보험기간이 대통령령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정한다)에 든 등기·등록된 건물, 공장재단(工場財團), 광업재단(鑛業財團), 선박, 항공기 또는 건설기계
- ② 제1항 제2호에서 "「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권 등 대통령령으로 정하는 유가증권"이란 다음 각 호의 유가증권을 말한다.
  1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 국채증권, 지방채증권 및 특수채증권
  2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제5항에 따른 수익증권으로서 무기명 수익증권이거나 환매청구가 가능한 수익증권
  3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장(이하 이 조에서 "증권시장"이라 한다)에 주권을 상장한 법인이 발행한 사채권 중 보증사채 및 전환사채
  4. 증권시장에 상장된 유가증권으로서 매매사실이 있는 것
  5. 양도성 예금증서
- ③ 제1항 제3호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 납세담보를 필요로 하는 기간에 30일을 더한 기간을 말한다. 다만, 납부해야 할 기한이 확정되지 않은 국세의 경우에는 국세청장이 정하는 기간을 말한다.
- ④ 제1항 제4호에서 "「은행법」 제2조 제1항 제2호에 따른 은행 등 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
  1. 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행
  2. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
  3. 보증채무를 이행할 수 있는 자금능력이 충분하다고 관할 세무서장이 인정하는 자

- ⑤ 제1항 제6호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 납세담보를 필요로 하는 기간에 30일을 더한 기간을 말한다.

**집행기준**

**18-0-2**

**납세담보재산의 보험계약금액**

- ① 법 제18조 제1항 제6호에서 규정하는 "보험에 든 재산"인 경우 당해 재산의 보험계약금액은 그 재산에 의하여 담보된 국세·강제징수비의 합계액(선순위에 피담보채권이 있을 때는 그 피담보채권액을 가산한 금액) 이상이어야 한다.

**집행기준**

**19-0-1**

**담보의 평가**

- ① 납세담보의 가액은 다음 각 호의 구분에 따른다.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. 유가증권                   | 제2항에 따른 가액 |
| 2. 납세보증보험증권               | 보험금액       |
| 3. 납세보증서                  | 보증금액       |
| 4. 토지·건물·공장재단·선박·항공기·건설기계 | 제3항에 따른 가액 |

- ② 담보로 제공하는 날의 전날을 평가기준일로 하여 「상속세 및 증여세법 시행령」 제58조 제1항을 준용하여 계산한 가액을 말한다.

- ③ 제1항 제4호에 따른 납세담보의 평가는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 토지 또는 건물 : 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 제61조에 따라 평가한 가액
2. 공장재단, 광업재단, 선박, 항공기 또는 건설기계 : 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 감정평가법인등의 평가액 또는 「지방세법」 제4조에 따른 시가표준액

**집행기준**

**20-0-1**

**담보의 제공 방법**

납세담보의 제공방법은 다음과 같다.

| 납세담보                | 제공방법                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 금전이나 유가증권        | 공탁 <sup>1)</sup> 하고 그 공탁수령증을 세무서장에게 제출. 다만, 등록된 유가증권의 경우에는 담보제공의 뜻을 등록 <sup>2)</sup> 하고 그 등록확인증 제출                            |
| 2. 납세보증보험증권이나 납세보증서 | 보험증권이나 보증서를 세무서장에게 제출<br>* 제공하는 납세보증보험증권은 그 보험증권의 보험기간이 납세담보를 필요로 하는 기간에 30일 이상을 더한 것. 다만, 납부기간이 확정되지 아니한 국세의 경우 국세청장이 정하는 기간 |

| 납세담보                                   | 제공방법                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 토지, 건물, 공장재단, 광업재단, 선박, 항공기 또는 건설기계 | 등기필증 또는 등록필증을 세무서장에게 제시하고 세무서장은 이에 의하여 저당권 설정을 위한 등기 또는 등록절차를 밟아야 함. 이 경우 화재보험에 든 건물, 공장재단, 광업재단, 선박, 항공기 또는 건설기계를 납세담보로 제공하려는 자는 그 화재보험증권도 관할 세무서장에게 제출하여야 함 |

- 1) “공탁”이라 함은 금전, 유가증권, 기타의 물품을 「공탁법」 제4조의 공탁절차에 따라 공탁서를 작성하고 지정된 공탁소(대법원장이 지정하는 은행 또는 창고업자)에 임치하는 것을 말한다.
- 2) “담보제공의 뜻을 등록한다” 함은 「국채법」 제9조(등록국채의 이전 등) 등의 규정에 의하여 등록하는 것을 말한다.

## 집행기준

21-0-1

## 담보의 변경과 보충

- ① 납세담보를 제공한 자는 관할 세무서장의 승인을 받아 그 담보를 변경할 수 있다.
- ② 관할 세무서장은 납세담보물의 가액 감소, 보증인의 자력(資力) 감소 또는 그 밖의 사유로 그 납세담보로는 국세 및 강제징수비의 납부를 담보할 수 없다고 인정할 때에는 담보를 제공한 자에게 담보물의 추가 제공 또는 보증인의 변경을 요구할 수 있다.
- ③ 제2항의 “그 밖의 사유”라 함은 다음의 경우를 말한다.
  1. 담보로 제공된 후 그 담보물에 대하여 소유권의 귀속에 관한 소가 제기된 경우 등으로 담보로서의 효력에 영향이 있다고 인정된 때
  2. 담보물에 설정된 보험계약이 효력을 잃은 때
  3. 담보로 제공된 후에 압류조세채권이 증가함으로써 그 담보물로서는 국세·강제징수비의 납부를 담보할 수 없다고 인정된 때

## 집행기준

22-22-1

## 납세담보에 의한 납부와 징수

- ① 납세담보로서 금전을 제공한 자는 ‘납세담보에 따른 납부신청서’를 관할 세무서장에게 제출하여 담보한 국세 및 강제징수비를 납부할 수 있다. 이 경우 신청한 금액에 상당하는 국세 및 강제징수비를 납부한 것으로 본다.
- ② 세무서장은 납세담보를 제공받은 국세 및 강제징수비가 담보의 기간에 납부되지 아니하면 아래의 방법에 따라 그 담보로써 그 국세 및 강제징수비를 징수한다.

| 납세담보                                | 징수방법                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 금전                                  | 그 금전으로 해당 국세 및 강제징수비 징수     |
| 유가증권·토지·건물·공장재단·광업재단·선박·항공기 또는 건설기계 | 「국세징수법」에서 정하는 공매 절차에 따라 매각* |
| 납세보증보험증권                            | 해당 납세보증보험사업자에게 보험금의 지급을 청구  |
| 납세보증서                               | 보증인으로부터 징수절차에 따라 징수         |

\* “공매절차에 따라 매각”이란 압류 등의 절차 없이 담보권의 행사로서 세무서장이 매각하는 것을 말한다.

제3장

강제징수

제 1 절 통 칙

집행기준

24-0-1

강제징수

- ① 관할 세무서장(체납기간 및 체납금액을 고려하여 대통령령으로 정하는 체납자의 경우에는 지방 국세청장을 포함한다)은 납세자가 법 제10조에 따른 독촉 또는 제9조제2항에 따른 납부기한 전 징수의 고지를 받고 지정된 기한까지 국세 또는 체납액을 완납하지 아니한 경우 재산의 압류(교부 청구·참가압류를 포함한다), 압류재산의 매각·추심 및 청산의 절차에 따라 강제징수를 한다.
- ② 제1항에서 "대통령령으로 정하는 체납자"란 체납 발생 후 1개월 이상 지나고 체납액이 5천만원 이상인 자를 말한다.

집행기준

25-0-1

사해행위의 취소

- ① 관할 세무서장은 강제징수를 할 때 납세자가 국세의 징수를 피하기 위하여 한 재산의 처분이나 그 밖에 재산권을 목적으로 한 법률행위(「신탁법」 제8조에 따른 사해신탁을 포함한다)에 대하여 「신탁법」 제8조 및 「민법」 제406조·제407조를 준용하여 사해행위(詐害行爲)의 취소 및 원상 회복을 법원에 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 사해행위의 취소를 요구할 수 있는 경우는 압류를 면하고자 양도한 재산 이외에 다른 자력이 없어 국세를 완납할 수 없는 경우로 한다.
- ③ 제2차 납세의무자, 보증인 등으로부터 국세의 전액을 징수할 수 있는 경우에는 납세의무자를 무자력으로 인정하지 아니한다.
- ④ 제1항에서 “강제징수를 할 때”라 함은 세무서장이 사해행위의 취소를 요구할 수 있는 시점을 정한 것으로서 사해행위의 시점을 정한 것이 아니다.

## 사례

- ① 적극 재산만으로 이를 모두 변제할 수 없는 상태였음에도 당시 자신의 유일한 재산으로 취득하게 될 이 사건 부동산지분을 수익자인 피고에게 명의신탁한 것은 원고를 비롯한 채권자들에 대한 관계에서 사해행위가 된다 할 것임.(대법원2009다9843, 2009.04.23)
- ② 부동산 매매가액이 공시지가보다 높은 금액이고 대금의 대부분이 매도인의 채권자들에게 송금된 사실 등으로 보아 매도인이 기존 채권자들에 대한 정당한 변제에 충당하기 위하여 부동산을 상당한 가격으로 매도하였다고 볼 여지도 있으므로, 매매가격이 공시지가와 어느 정도 차이가 나는지, 매매대금이 기존 채권자들에 대한 정당한 변제에 사용된 것인지를 검토하여 사해행위 여부를 판단하여야 함.(대법원2008다84878, 2009.03.26.)
- ③ 신탁계약이 사해행위인지 여부를 판단하는 시적 기준은 이 사건 신탁계약의 체결 당시이고, 피고가 주장하는 바와 같이 그 전에 있었던 공사도급계약 당사자들 사이의 이해관계라든지, 수급인이 법에 의하여 유치권, 저당권을 취득, 행사할 수 있는 가능성이 있었는지 여부의 과거의 사정을 일일이 고려하여 신탁계약 체결 당시의 사해행위성 여부를 판단하는 것은 아니라고 할 것임.(대법원2008다89323, 2009.02.26)
- ④ 수개의 재산처분행위가 있는 경우 원칙은 각 재산별로 사해성여부를 판단하지만 특별한 사정이 있는 경우 일괄하여 사해성 여부를 판단하며, 소극적 재산이 적극적 재산을 초과하여야만 사해행위에 해당됨.(대법원2008다72745, 2008.12.11)

## 참고

| 구 분     | 채권자대위권                                                       | 사해행위취소권                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 의의   | 국세채권의 보전을 위하여 채납자의 권리를 대신 행사할 수 있는 권리                        | 채납자의 국세징수를 면탈하기 위한 재산권을 목적으로 한 법률행위를 취소할 수 있는 권리 |
| 2. 근거   | 민법 §404                                                      | 징수법 §30, 기본법 §35④, 민법 §406, §407                 |
| 3. 요건   | ① 국세의 납부기한 도래<br>② 납세자의 무자력<br>③ 납세자의 권리 불행사<br>④ 대상권리의 비전속성 | ① 채납자의 사해행위<br>② 채납자의 사해의사<br>③ 수익자·전득자의 사해의사    |
| 4. 대상행위 | 비전속적 권리로서 채납자 재산 보전과 관련된 일체의 권리(보존등기·소유권이전 등기)               | 재산가치를 감소시키는 일체의 법률행위 (양도·증여·담보권설정 등)             |
| 5. 행사방법 | 재판 외로도 행사 가능                                                 | 재판상 행사만 가능(민사재판)                                 |
| 6. 효과   | 납세자에 귀속 후 채납처분                                               | 납세자에 귀속 후 채납처분                                   |

집행기준

25-0-2

국세가 목적물의 가액보다 적은 경우의 처리

사해행위취소의 소를 제기하는 경우에 있어 국세의 액이 사해행위의 목적이 된 재산의 처분예정 가액보다 적은 때에는 다음에 의한다.

1. 사해행위의 목적이 된 재산이 가분인 때에는 국세에 상당하는 사해행위의 일부의 취소와 재산의 일부의 반환을 청구하는 것으로 한다.
2. 사해행위의 목적이 된 재산이 불가분인 때에는 사해행위의 전부취소와 재산의 반환을 청구하는 것으로 한다. 다만, 그 재산의 처분예정가액이 현저히 국세를 초과할 때는 그 재산의 반환 대신에 상당액의 손해배상을 청구하여도 무방하다.

집행기준

25-0-3

취소 후의 강제징수 등

사해행위의 취소에 의하여 납세자의 일반재산에 복귀한 재산 또는 재산의 반환에 대신한 손해배상금에 대한 강제징수는 다음에 의한다.

1. 인도받은 동산·유가증권에 대하여는 압류를 한다. 또한 판결이 있음에도 불구하고 피고가 인도하지 아니할 때에도 같다.
2. 등기를 말소하여야 할 취지의 판결을 받은 부동산 기타 재산에 관하여는 즉시 그 판결에 의하여 등기말소를 함과 동시에 압류를 한다.
3. 손해의 배상금액의 지급을 받은 경우에는 채권압류시에 있어서 제3채무자로부터 지급을 받은 금전에 준하여 처리한다. 또한 판결이 있음에도 불구하고 피고가 지급을 하지 아니할 때에는 집행문의 부여를 받아 「민사집행법」에 의하여 강제집행을 한다.
4. 반환을 받은 재산에 대하여 강제징수를 하고 국세에 충당한 후 잔여가 있는 경우에는 그 잔여분은 채납자에게 주지 아니하고 그 재산의 반환을 한 수익자 또는 전득자에게 반환한다.

집행기준

26-0-1

가압류·가처분 재산에 대한 강제징수의 효력

- ① 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 재판상의 가압류 또는 가처분 재산이 강제징수 대상인 경우에도 이 법에 따른 강제징수를 한다.
- ② 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 제1항에 따라 재판상의 가압류 또는 가처분을 받은 재산을 압류할 때에는 그 뜻을 해당 법원·집행공무원 또는 강제관리인에게 통지하여야 한다. 그 압류를 해제할 때에도 또한 같다.



집행기준

26-0-2

가압류

“가압류”란 법원의 판결 또는 결정에 의한 가압류로서 민사집행법 제4편(보전처분)에 의한 강제집행을 보전하기 위한 가압류뿐 아니라 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제43조(가압류·가처분 그 밖의 보전처분), 제323조(파산선고 전의 보전처분), 제592조(보전처분) 등에 따른 가압류를 포함한다.

집행기준

26-0-3

가처분

“가처분”이란 법원의 판결 또는 결정에 의한 가처분으로서 「민사집행법」 제300조 제1항(다툼의 대상에 관한 가처분)에 따른 가처분뿐 아니라 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제43조(가압류·가처분 그 밖의 보전처분), 제323조(파산선고 전의 보전처분), 제592조(보전처분) 등에 따른 가처분을 포함한다. 다만, 「민사집행법」 제300조 제2항(지위에 관한 가처분)등에 따른 가지위를 정하는 가처분 등은 금전 지급을 내용으로 하는 강제징수와는 경합이 생기지 아니하므로 이 조의 가처분에는 포함하지 아니한다.

집행기준

26-0-4

가압류 또는 가처분의 효력

관할 세무서장은 가압류 또는 가처분받은 재산을 압류하여 매각하는 경우에 가압류 또는 가처분에 의하여 저지되지 아니하고 집행할 수 있다. 다만, 처분금지가처분이 된 재산을 압류한 경우로서 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 자기앞으로 소유권이전을 하는 경우에는 가처분 이후에 이루어진 강제징수에 의한 압류등기를 말소신청할 수 있으므로(대법원등기예규 제1061호) 관할 세무서장은 당해 가처분에 대한 본안소송의 확정결정을 기다려 그 결과에 따라 공매 여부를 결정하여야 한다.

집행기준

27-0-1

상속 또는 합병의 경우의 강제징수의 효력

- ① 체납자의 재산에 대하여 강제징수를 시작한 후 체납자가 사망하였거나 체납자인 법인이 합병으로 소멸된 경우에도 그 재산에 대한 강제징수는 계속 진행하여야 한다.
- ② 제1항을 적용할 때 체납자가 사망한 후 체납자 명의의 재산에 대하여 한 압류는 그 재산을 상속한 상속인에 대하여 한 것으로 본다.
- ③ 제2항의 “체납자명의로의 재산”이라 함은 압류를 함에 있어서 세무공무원이 재산의 귀속을 명의에 의하여 판단하는 재산, 예를 들면 부동산, 선박, 항공기, 자동차, 건설기계 또는 각종 기명식 유가증권으로서, 체납자의 명의로 되어 있는 재산에 국한되지 아니하고 기타의 재산이라도 사회 통념상 체납자의 소유의 재산이라고 인정되는 것은 포함하는 것으로 한다.

집행기준

28-0-1

제3자의 소유권 주장

- ① 압류한 재산에 대하여 소유권을 주장하고 반환을 청구하려는 제3자는 그 재산의 매각 5일 전까지 소유자로 확인할 만한 증거서류를 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.
- ② 제3자의 소유권주장은 압류재산이 압류당시에 이미 제3자에게 귀속되어 압류권자에 대하여 우선적 지위가 있음을 세무서장에게 주장하여야 한다.

사례

- ① 법률행위에 의한 부동산의 물건변동의 효력은 등기하여야 발생하는바 부동산 매매계약을 체결하고 대금을 정산하였다 하더라도 소유권 이전등기가 경료되기 전에는 매도인의 소유이므로 세무서장이 체납자인 매도자 명의의 재산을 압류한 것은 정당하며, 압류재산에 대한 제3자의 소유권주장은 압류 재산이 압류 당시에 이미 제3자에게 귀속되어 압류권자보다 우선적 지위가 있음을 세무서장에게 주장하는 것으로 압류 전 매매대금을 완불하였다 하더라도 압류 당시 소유권이전등기를 경료하지 아니한 때에는 압류해제를 요구할 수 없음.(징세과-571, 2011.06.10.)
- ② 「국세징수법」 제28조제5항에서 규정하는 압류해제요건로서의 ‘승소 판결’이란 압류처분 당시 압류 재산의 소유자가 제3자라는 사실이 확인되는 판결만을 의미하는바, 압류처분 전에 체납자에 대한 제3자의 소유권이전등기청구소송에서 제3자의 승소 판결이 확정되었다 할지라도 해당 승소판결의 취지가 압류처분 당시 압류재산의 소유권이 제3자에게 속하였다는 취지의 것이 아닌 경우, 이는 「국세징수법」 제28조제5항에서 정하는 ‘승소 판결’에 해당하지 않는 것임(서면-2021-법령해석기본-0623, 2021.04.14.)

집행기준

29-0-1

인지세와 등록면허세의 면제·징수

- ① 압류재산을 보관하는 과정에서 작성하는 문서에 관하여는 인지세를 면제한다.
- ② 다음 각 호의 등기 또는 등록에 관하여는 등록면허세를 면제한다.
  1. 법 제45조제1항 및 제2항에 따른 압류의 등기 또는 등록
  2. 법 제58조제2항에 따른 압류 말소의 등기 또는 등록
  3. 법 제74조에 따른 공매공고의 등기 또는 등록
  4. 법 제89조에 따른 공매공고 말소의 등기 또는 등록
- ③ 면제받지 못하는 등록세·인지세 등은 강제징수비로 징수한다.

## 제 2 절 압 류

### 집행기준

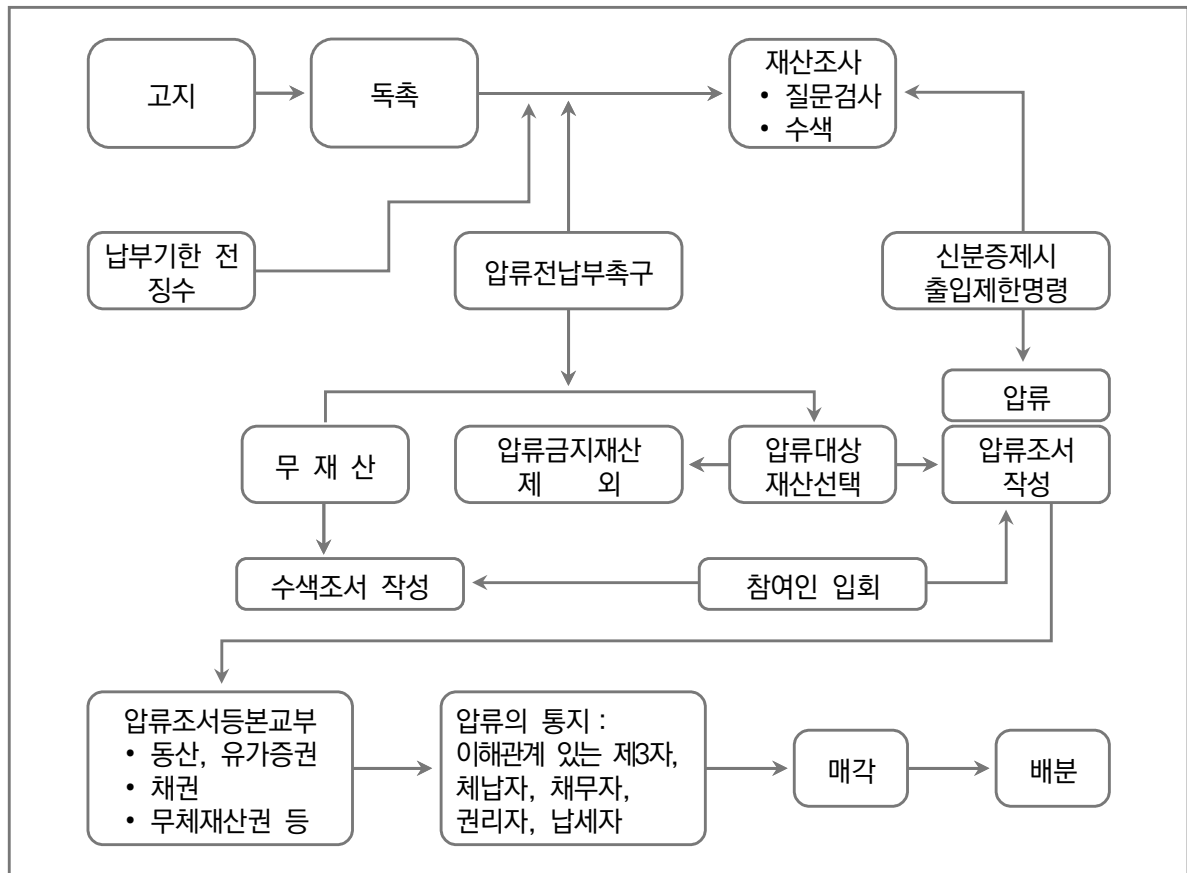
31-0-1

### 압류의 요건 및 절차

- ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 납세자의 재산을 압류한다.
  1. 납세자가 법 제10조에 따른 독촉을 받고 독촉장에서 정한 기한까지 국세를 완납하지 아니한 경우
  2. 납세자가 법 제9조제2항에 따라 납부고지를 받고 단축된 기한까지 국세를 완납하지 아니한 경우
- ② 관할 세무서장은 납세자에게 법 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어 국세가 확정된 후 그 국세를 징수할 수 없다고 인정할 때에는 국세로 확정되리라고 추정되는 금액의 한도에서 납세자의 재산을 압류할 수 있다.

### 참고

#### ○ 압류의 일반적 절차



## 사례

- ① 토지를 매수하여 매매대금을 모두 지급하였다 하더라도, 취득자 명의로 소유권이전등기를 하지 아니한 이상, 등기상 소유자를 소유자로 볼 것임.(대법원2007다66941, 2007.12.13)
- ② 국세징수법 제53조 제1항은, 세무서장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 압류를 해제하여야 한다고 규정하면서, 제2호에서는 “제50조의 규정에 의한 제3자의 소유권 주장이 상당한 이유가 있다고 인정하는 때”를, 제3호에서는 “제3자가 체납자를 상대로 소유권에 관한 소송을 제기하여 승소판결을 받고 1 사실을 증명한 때를 각 들고 있으나 위 규정들은 모두 압류당시를 기준으로 하여 압류된 재산이 제3자의 소유라는 주장이 상당하다고 인정되거나 제3자의 소유라는 사실이 민사소송으로 확정된 경우를 말하는 것이므로, 부동산이 압류처분 당시 체납자의 소유에 속하는 이상 다른 채권자가 그 부동산에 대하여 1 압류처분 이전에 가압류를 하였다거나 압류처분 이후에 체납자를 상대로 소유권이전등기청구채이행청구의 소를 제기하였다 하더라도 그와 같은 사정만으로는 위 압류해제의 요건에 해당된다고 할 수 없다.(대법원 2006두14599, 2006.11.09)
- ③ 근저당권이 설정된 부동산을 세무서장이 압류한 경우 국세와 담보채권과의 우선순위는 국세기본법 제35조 제1항에 의거 판단하는 것이며, 매매예약에 기한 가등기가 설정된 이후 행한 압류등기는 가등기에 기한 본등기가 경로되는 경우 그 효력을 상실하게 됨.(징세과-379, 2011.04.25)
- ④ 법률행위에 의한 부동산의 물건변동의 효력은 등기하여야 발생하는바 부동산 매매계약을 체결하고 대금을 정산하였다 하더라도 소유권 이전등기가 경로되기 전에는 매도인의 소유이므로 세무서장이 체납자인 매도자 명의의 재산을 압류한 것은 정당하며, 압류재산에 대한 제3자의 소유권주장은 압류재산이 압류 당시에 이미 제3자에게 귀속되어 압류권자보다 우선적 지위가 있음을 세무서장에게 주장하는 것으로 압류 전 매매대금을 완불하였다 하더라도 압류 당시 소유권이전등기를 경로하지 아니한 때에는 압류해제를 요구할 수 없음.(징세과-571, 2011.06.10)
- ⑤ 세무서장이 연대납세의무자 중 1인의 재산을 압류한 경우 그 압류로 인한 국세징수권 소멸시효의 중단효력은 민법 제169조 및 제423조에 의거 그 1인에게만 미침.(서면인터넷방문상담1팀-746, 2008.05.29.)

## 집행기준

### 31-0-2

### 재산의 귀속

- ① 압류의 대상이 되는 재산은 압류당시에 체납자에게 귀속되고 있는 것이어야 한다.
- ② 재산이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 체납자에게 귀속되는 것으로 추정한다.
  1. 동산 및 유가증권…체납자가 소지하고 있을 것(「민법」 제197조 참조)
  2. 등록공사채 등…등록명의를 체납자일 것(「국채법」 제8조, 「공사채등록법」 제4조 참조)
  3. 등기 또는 등록된 부동산, 선박, 건설기계, 자동차, 항공기, 지상권, 광업권등의 권리와 특허권 기타의 무체재산권 등…등기 또는 등록의 명의인이 체납자일 것
  4. 미등기의 부동산소유권, 기타의 부동산에 관한 권리 및 미등록의 저작권…점유의 사실, 가옥대장, 토지대장 기타 장부서류의 기재 등에 의해 체납자에게 귀속한다고 인정되는 것

5. 합명회사 및 합자회사의 사원의 지분...정관 또는 상업 등기부상 사원의 명의가 체납자일 것  
(「상법」 제37조, 제179조, 제180조, 제183조, 제269조, 「상업등기규칙」 제51조 참조)
6. 유한회사의 사원의 지분...정관, 사원명부 또는 상업 등기부상 명의인이 체납자일 것(「상법」 제543조, 제549조, 제557조 참조)
7. 채권...차용증서, 예금통장, 매출장 기타 거래관계장부서류 등에 의해 체납자에게 귀속한다고 인정되는 것

#### 집행기준

31-0-3

부부 또는 동거친족재산의 귀속

배우자(사실혼 관계를 포함한다) 또는 동거친족이 납세자의 재산 또는 수입에 의하여 생계를 유지하고 있을 때에는 납세자의 주거에 있는 재산은 납세자에 귀속한 것으로 추정한다. 다만, 「민법」 기타 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

#### 집행기준

31-0-4

재산의 소재

- ① 압류의 대상이 되는 재산은 이 법의 효력이 미치는 지역 내에 있는 재산이어야 한다.
- ② 전항의 재산의 소재지 결정에 있어서는 「상속세 및 증여세법」 제5조(상속재산 등의 소재지)를 준용한다.

#### 집행기준

31-0-5

재산의 금전적 가치

압류의 대상이 되는 재산은 금전적 가치를 가진 것이어야 한다. 따라서 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 하지 않는 행위(예 : 연주를 하는 것 등) 또는 부작위(예 : 경업금지)를 목적으로 하는 채권 등은 압류의 대상이 되지 아니한다.

#### 집행기준

31-0-6

재산의 양도 또는 추심가능성

- ① 압류의 대상이 되는 재산은 양도 또는 추심할 수 있는 것이어야 한다.
- ② 전항의 양도 또는 추심가능성에 관하여는 다음 사항에 유의한다.
  1. 유가증권 중 지시금지어음 및 수표는 「어음법」 제11조(당연한 지시증권성) 또는 「수표법」 제14조(당연한 지시증권성)에 따르며 지명채권의 양도방식에 따라 양도할 수 있다.(민법 제508조 참조)

2. 상속권, 부양청구권, 위자료청구권, 재산분할청구권 등과 같이 납세자의 일신에 전속하는 권리는 양도할 수 없다. 다만, 그 권리의 행사로 인하여 금전적 채권 등으로 전환되었을 때는 예외이다.
3. 요역지의 소유권에 부종하는 지역권 또는 채권에 부종하는 유치권, 질권, 저당권 등은 주된 권리와 분리하여 양도할 수 없다.
4. 상호는 영업을 폐지하거나 영업과 함께 하는 경우가 아니면 양도할 수 없다. (「상법」 제25조 참조)

**집행기준**

**31-0-7**

**양도금지의 특약이 있는 재산**

당사자 간의 계약에 의하여 양도금지의 특약이 있는 재산도 압류의 대상이 된다.

**집행기준**

**31-0-8**

**부과 등의 처분에 쟁송이 있는 경우의 압류**

과세에 관한 처분, 고지 등에 대하여 이의신청, 심사, 심판의 청구, 소송 등이 계속중인 경우에도 그 처분이 취소될 때까지는 쟁송에 관련된 국세의 체납에 기하여 재산을 압류할 수 있다.

**집행기준**

**31-0-9**

**「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의하여 압류할 수 없는 경우**

납세자에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조 (다른 절차의 중지명령 등) 및 같은 법 제58조(다른 절차의 중지 등)에 따라 체납처분을 할 수 없는 기간 내와 같은 법 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 징수유예를 한 기간 내에 있어서는 새로운 압류를 하지 못한다.

**집행기준**

**31-0-10**

**재산의 선택**

세무서장이 압류재산을 선택하는 것은 재량에 속하나 다음의 사항을 고려하여 선택하여야 한다.

1. 압류재산이 환가하기에 편리하고 보관 및 인도에 편리할 것
2. 압류재산이 납세자의 생계유지 및 사업계속에 지장이 적을 것

**집행기준**

**31-0-11**

**야간, 휴일의 압류**

세무서장은 야간, 일요일 기타 일반의 휴일에는 특히 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 압류를 하지 아니한다.

집행기준

32-0-1

초과압류의 금지

관할 세무서장은 국세를 징수하기 위하여 필요한 재산 외의 재산을 압류할 수 없다. 다만, 불가분물(不可分物) 등 부득이한 경우에는 압류할 수 있다.

사례

(구)국세징수법 제33조의2 및 제53조제2항에 따라 일부세대의 압류해제가 가능한지 여부는 관할 세무서장이 구체적 사실관계 등을 판단하여 결정할 사항임.(조세정책과-1223, 2010. 12.29.)

집행기준

35-0-1

수색

- ① 세무공무원은 재산을 압류하기 위하여 필요한 경우에는 체납자의 주거·창고·사무실·선박·항공기·자동차 또는 그 밖의 장소("주거등")를 수색할 수 있고, 해당 주거등의 폐쇄된 문·금고 또는 기구를 열게 하거나 직접 열 수 있다.
- ② 세무공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제3자의 주거등을 수색할 수 있고, 해당 주거등의 폐쇄된 문·금고 또는 기구를 열게 하거나 직접 열 수 있다.
  1. 체납자 또는 제3자가 제3자의 주거등에 체납자의 재산을 감춘 혐의가 있다고 인정되는 경우
  2. 체납자의 재산을 점유·보관하는 제3자가 재산의 인도(引渡) 또는 이전을 거부하는 경우
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 수색은 해가 뜰 때부터 해가 질 때까지만 할 수 있다. 다만, 해가 지기 전에 시작한 수색은 해가 진 후에도 계속할 수 있다.
- ④ 주로 야간에 대통령령으로 정하는 영업을 하는 장소에 대해서는 제3항에도 불구하고 해가 진 후에도 영업 중에는 수색을 시작할 수 있다.
- ⑤ 세무공무원은 제1항 또는 제2항에 따라 수색을 하였으나 압류할 재산이 없는 경우 수색조서를 작성하고 수색조서에 법 제37조에 따른 참여자와 함께 서명날인하여야 한다. 다만, 참여자가 서명날인을 거부한 경우에는 그 사실을 수색조서에 적는 것으로 참여자의 서명날인을 갈음할 수 있다.
- ⑥ 세무공무원은 제5항에 따라 수색조서를 작성한 경우 그 등본을 수색을 받은 체납자 또는 참여자에게 내주어야 한다.

집행기준

35-0-2

수색할 수 있는 그 밖의 장소

법 제35조 제1항에서 수색을 할 수 있는 "그 밖의 장소"에는 체납자 또는 제3자가 사용하거나 사용하고 있다고 인정되는 사무실, 영업소, 공장, 헛간 등의 건물 외에 숙박중의 여관방, 건물의 부지 등을 포함한다.

집행기준

35-0-3

폐쇄된 문 등을 여는 것

세무공무원은 수색에 임하였을 때는 체납자 또는 제3자가 사용하거나 사용하고 있다고 인정되는 폐쇄된 문, 금고 또는 기구를 사용자에게 열게 하거나 세무공무원 자신이 열 수 있다. 그러나 세무공무원 자신이 열 경우에는 체납자등이 세무공무원의 요구에 따르지 않거나 수색장소에 없는 등 부득이할 때에 한한다.

집행기준

35-0-4

체납자의 재산을 점유하는 제3자

법 제35조 제2항 제2호에서 “체납자의 재산을 점유·보관하는 제3자”라 함은 정당한 권한의 유무에 관계없이 체납자의 재산을 자기의 점유로 이전, 사실상 지배하는 제3자를 말한다.

집행기준

35-0-5

수색시간의 제한

법 제35조 제3항에서 “해가 뜰 때부터 해가 질 때까지”는 역에 따른 지방별 해의 일출·일몰시간을 기준으로 한다.

집행기준

35-0-6

시효의 중단

압류하기 위하여 수색을 하였으나 압류할 재산이 없어 압류할 수 없는 경우에도 그 수색을 착수했을 때에 시효중단의 효력이 발생한다. 이 경우에 그 수색이 제3자의 주거 등에 대하여 행하여진 경우에는 수색한 취지를 수색조서의 등본 등에 의거 체납자에게 통지하여야 시효중단의 효력이 발생한다. (「국세기본법」 제27조 제2항, 「민법」 제176조 참조)

집행기준

36-0-1

질문·검사

세무공무원은 강제징수를 하면서 압류할 재산의 소재 또는 수량을 알아내기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 구두(口頭) 또는 문서로 질문하거나 장부, 서류 및 그 밖의 물건을 검사할 수 있다.

1. 체납자
2. 체납자와 거래관계가 있는 자
3. 체납자의 재산을 점유하는 자
4. 체납자와 채권·채무 관계가 있는 자



5. 체납자가 주주 또는 사원인 법인

6. 체납자인 법인의 주주 또는 사원

7. 체납자와 「국세기본법」 제2조제20호가목에 따른 친족관계\*나 같은 호 나목에 따른 경제적 연관 관계가 있는 자\*\* 중에서 체납자의 재산을 감춘 혐의가 있다고 인정되는 자

\* ① 6촌 이내의 혈족, ② 4촌 이내의 인척, 배우자(사실혼 관계에 있는 자 포함), ③ 친생자로서 다른 사람에게 입양된 자 및 그 배우자·직계비속

\*\* ① 임원과 그 밖의 사용인, ② 본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 자, ③ ① 및 ②의 자와 생계를 함께하는 친족

**집행기준**

**36-0-2**

**질문**

법 제36조의 “질문”은 구두 또는 서면에 의하여 할 수 있으며, 구두에 의한 질문의 내용이 중요한 사항인 때에는 그 전말을 기록하여야 하고, 전말을 기록한 서류에는 답변자의 서명날인을 받아야 하며, 답변자가 서명날인을 거부할 때는 그 뜻을 부기하여야 한다.

**집행기준**

**36-0-3**

**체납자가 주주 또는 사원인 법인**

법 제36조 제5호의 “체납자가 주주 또는 사원인 법인”이란 체납자가 주주 또는 사원인 다음의 법인을 말한다.

1. 주식회사
2. 합명회사
3. 합자회사
4. 유한회사
5. 「민법」에 의한 비영리사단법인
6. 특별법에 의한 법인
7. 법인격 없는 사단

**집행기준**

**37-0-1**

**참여자**

- ① 세무공무원은 법 제35조에 따른 수색 또는 제36조에 따른 검사를 하는 경우 그 수색 또는 검사를 받는 사람, 그 가족·동거인이나 사무원 또는 그 밖의 종업원을 참여시켜야 한다.
- ② 제1항을 적용할 때 참여시켜야 할 자가 없거나 참여 요청에 따르지 아니하는 경우 성인 2명 이상 또는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군·자치구의 공무원이나 경찰공무원 1명 이상을 증인으로 참여시켜야 한다.

집행기준

37-0-2

성인

법 제37조제2항에서 “성인”이란 「민법」 제4조(성년)에 따른 19세 이상인 자 외에 동법 제826조의2(성년의제)에 따른 혼인한 미성년자를 포함한다.

집행기준

37-0-3

공무원

법 제37조 제2항에서 “공무원”은 수색 또는 검사하는 장소를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군·자치구에 근무하는 공무원을 말한다.

집행기준

37-0-4

경찰공무원

법 제37조 제2항에서 “경찰공무원”은 가능한 한 수색 또는 검사하는 장소를 관할하는 경찰관서의 경찰공무원으로 한다.

집행기준

41-0-1

압류금지 재산

| 구 분 | 적용대상 자산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>다음의 재산은 압류할 수 없다</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 체납자 또는 그와 생계를 같이하는 가족(사실상 혼인관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 “동거가족”)의 생활에 없어서는 아니 될 의복, 침구, 가구와 주방기구, 그 밖의 생활필수품</li> <li>2. 체납자와 그 동거가족에게 필요한 3개월간의 식료와 연료</li> <li>3. 인감도장이나 그 밖에 직업에 필요한 도장</li> <li>4. 제사 또는 예배에 필요한 물건, 비석 및 묘지</li> <li>5. 체납자 또는 그 동거가족의 장례에 필요한 물건</li> <li>6. 족보·일기 등 체납자 또는 그 동거가족에 필요한 장부·서류</li> <li>7. 직무상 필요한 제복</li> <li>8. 혼장이나 그 밖의 명예의 증표</li> <li>9. 체납자와 그 동거가족의 학업에 필요한 서적과 기구</li> <li>10. 발명 또는 저작에 관한 것으로서 공표되지 아니한 것</li> <li>11. 주로 자기의 노동력으로 농업을 하는 사람에게 없어서는 아니 될 기구, 가축, 사료, 종자, 비료, 그 밖에 이에 준하는 물건</li> <li>12. 주로 자기의 노동력으로 어업을 하는 사람에게 없어서는 아니 될 어망, 기구, 미끼, 새끼 물고기, 그 밖에 이에 준하는 물건</li> <li>13. 전문직 종사자·기술자·노무자, 그 밖에 주로 자기의 육체적 또는 정신적 노동으로 직업 또는 사업에 종사하는 사람에게 없어서는 아니 될 기구, 비품, 그 밖에 이에 준하는 물건</li> </ol> |

| 구 분               | 적용대상 자산                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 절대적<br>압류금지<br>재산 | 14. 채납자 또는 그 동거가족의 일상생활에 필요한 안경·보청기·의치·의수족·지팡이·장애 보조용 바퀴의자, 그 밖에 이에 준하는 신체보조기구 및 「자동차관리법」에 따른 경형 자동차<br>15. 재해의 방지 또는 보안을 위하여 법령에 따라 설치하여야 하는 소방설비, 경보기구, 피난시설, 그 밖에 이에 준하는 물건<br>16. 법령에 따라 급여하는 사망급여금과 상이급여금(傷痍給與金)<br>17. 「주택임대차보호법」 제8조에 따라 우선변제를 받을 수 있는 금액<br>18. 채납자의 생계 유지에 필요한 소액금융재산<br>1) 사망보험금 중 1천만원 이하의 보험금<br>2) 상해·질병·사고 등을 원인으로 채납자가 지급받는 보장성보험의 보험금 중 다음 각 목에 해당하는 보험금<br>가. 진료비, 치료비, 수술비, 입원비, 약제비 등 치료 및 장애 회복을 위하여 실제 지출되는 비용을 보장하기 위한 보험금<br>나. 치료 및 장애 회복을 위한 보험금 중 가목에 해당하는 보험금을 제외한 보험금의 2분의 1에 해당하는 금액<br>3) 보장성보험의 해약환급금 중 150만원 이하의 금액<br>4) 보장성보험의 만기환급금 중 150만원 이하의 금액<br>5) 개인별 잔액이 185만원 미만인 예금(적금, 부금, 예탁금과 우편대체 포함) |
| 급여채권의<br>압류 제한    | 1. 급여·연금·임금·봉급·상여금·세비·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대하여는 그 총액의 2분의 1에 해당하는 금액은 압류하지 못한다. 다만, 그 금액이 「국민기초생활 보장법」에 따른 최저생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 대통령령으로 정하는 금액을 압류하지 못한다.<br>2. 퇴직금이나 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대하여는 그 총액의 2분의 1에 해당하는 금액은 압류하지 못한다.<br>3. 제1호와 제2호에 따른 총액은 지급받을 수 있는 급여금 전액에서 그 근로소득 또는 퇴직소득에 대한 소득세 및 소득세분 지방소득세를 뺀 금액으로 한다.                                                                                                                                                                                                                                              |

**집행기준**

**41-0-2**

**압류금지**

“압류금지”라 함은 절대적으로 압류를 금하는 것을 말하며, 압류금지재산인 것이 외관상으로 명백한 것을 압류한 때에는 그 압류는 무효가 된다. 다만, 외관상 명백하지 아니한 것을 압류한 때에는 세무공무원의 인정착오로서 취소의 원인이 될 수 있는 것이다.

**집행기준**

**41-0-3**

**특별법에 의한 압류제한**

법 이외의 압류를 제한한 특별법의 규정으로 다음과 같은 것이 있다.

1. 「국가유공자등예우 및 지원에 관한 법률」 제19조(권리의 보호)

2. 「선원법」 제152조(양도 또는 압류의 금지)
3. 「산업재해보상 보험법」 제88조(수급권의 보호)
4. 「국민기초생활 보장법」 제35조(압류금지)
5. 「우편법」 제8조(우편물의압류거부권)
6. 「국민건강보험법」 제59조(수급권의 보호)
7. 「자동차 손해배상 보장법」 제40조(압류 등의 금지)
8. 「형사보상 및 명예회복에 관한 법률」 제22조(보상청구권의 양도 및 압류의 금지)
9. 「상법」 제744조(선박의 압류·가압류)
10. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제58조(다른 절차의 중지 등)
11. 「공장 및 광업재단 저당법」 제14조(공장재단 구성물의 양도 등 금지)
12. 「의료법」 제13조(의료기재 압류 금지)
13. 「국민연금법」 제58조(수급권 보호)
14. 「건설산업 기본법」 제88조(임금에 대한 압류의 금지)
15. 「공무원연금법」 제39조(권리의 보호)
16. 「우체국예금·보험에 관한 법률」 제45조(수급권의 보호)
17. 「근로자퇴직급여보장법」 제7조(수급권의 보호)

#### 사례

「보관금품 관리지침」 제1조의2에 따른 보관금으로서 교정시설 명의로 금융기관에 예탁한 보관금은 「국세징수법」 제41조 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 압류가 금지되는 소액금융재산에 해당하지 않음.(조세법령운용과-909, 2022.08.18.)

#### 집행기준

#### 41-0-4

#### 압류금지재산의 범위

- ① 법 제41조 제2호의 “채납자 또는 그 동거가족에게 필요한 3개월간의 식료품 또는 연료”에서 식료품은 기본적인 주·부식품과 조미료를 말하며, 연료는 취사용 및 난방용, 연탄, 유류, 가스 등의 연료를 말한다. 그 소요량에 있어서는 보통의 건강유지에 필요한 범위로 한다.
- ② 법 제41조 제3호에서 “직업에 필요한 도장”이라 함은 회사의 사인, 공무원·회사원·변호사·공증인·공인회계사·세무사 등이 직무상 사용하는 인장 및 화가·서예가의 낙관 등 직업 및 생활에 필요 불가결한 인장으로 현재 사용하고 있는 것을 말한다.
- ③ 법 제41조 제4호에서 “제사 또는 예배에 필요한 물건”이라 함은 채납자 또는 그 동거가족의 제사 또는 예배에 실제로 사용되는 제구 등을 말하며, 단순히 상품 또는 골동품으로서 소장하고 있는 것은 제외된다.

- ④ 법 제41조 제6호에서 “죽보·일기 등 체납자 또는 그 동거가족에게 필요한 장부 또는 서류”에는 예술품 또는 골동품등으로서 가지고 있는 것을 제외한다.
- ⑤ 법 제41조 제8호에서 “훈장이나 그 밖의 명예의 증표”라 함은 체납자 또는 그 동거가족이 받은 것으로 훈장은 국내외 것을 불문하고 약장 등도 포함하며, 그 밖의 명예의 증표는 경기, 학예, 기예 등의 표창으로서 수여된 상패, 상배, 메달 등을 말한다.
- ⑥ 법 제41조 제9호에서 “학업에 필요한 서적과 기구”란 「초·중등교육법」 제2조 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 학업하거나 이와 동등 정도의 학업을 하는데 필요한 교과서, 참고서, 사전 등의 서적과 책상, 서가, 문방구 등 기구를 말한다.
- ⑦ 법 제41조 제10호에서 “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것을 말하며, “저작”이란 표현의 방법 또는 형식의 여하를 막론하고 문서, 연술, 회화, 조각, 공예, 건축, 지도, 도형, 모형, 사진, 악보, 연주, 가창, 무보, 각본, 연출, 음반, 녹음필름, 영화와 기타 학문 또는 예술의 범위에 속하는 일체의 물건을 말한다. 발명의 특허를 받거나 발명 또는 저작한 것을 간행홍업 또는 전람에 공한 때에는 공표한 것이 된다.(「특허법」 제2조, 「저작권법」 제2조 참조)
- ⑧ 법 제41조 제11호에서 “농업을 하는 사람에게 없어서는 아니 될 기구 등”, 제12호에서 “어업을 하는 사람에게 없어서는 아니 될 어망 등”, 제13호에서 “직업 또는 사업에 종사하는 사람에게 없어서는 아니 될 기구 등”이라 함은 현실적으로 당해 사업을 영위하는 자가 그 기구 등 재산을 압류 당함으로써 당해 사업의 현재 정도의 계속유지에 지장을 초래한다고 인정될 정도로 당해 사업에 관계가 있는 기계 등을 말한다. 따라서 당해 사업에 필요불가결한 것에 한정되는 것은 아니다.
- ⑨ 법 제41조 제16호의 사망급여금과 상이급여금의 지급을 규정하는 법령으로는 다음과 같은 것이 있다.
  1. 「국가유공자등예우 및 지원에 관한 법률」 : 제12조(보상금), 제14조(생활조정수당), 제15조(간호수당), 제17조(사망일시금)
  2. 「근로기준법」 : 제78조(요양보상), 제79조(휴업보상), 제80조(장해보상), 제82조(유족보상), 제83조(장례비)
  3. 「선원법」 : 제94조(요양보상), 제96조(상병보상), 제97조(장해보상), 제99조(유족보상), 제100조(장제비)
  4. 「산업재해 보상보험법」 : 제40조(요양급여), 제52조(휴업급여), 제57조(장해급여), 제62조(유족급여), 제71조(장례비), 제78조(장해특별급여), 제79조(유족특별급여)

## 사례

- ① 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 채권은 채무자의 당해 금융기관에 대한 예금채권으로 변하여 종전의 채권과의 동일성을 상실하고, 당해 예금으로 입금된 금원의 성격이 압류금지채권의 목적물인지 혹은 그에 해당하지 아니하는 금원인지, 두 가지 금원이 혼입되어 있다면 예금액 중 압류금지채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는 것인바, 신속한 채권집행을 실현하기 위해서는 압류 단계에서는 피압류채권을 형식적·획일적으로 판단하여야 하므로 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우, 채무자의 제3채무자 금융기관에 대한 예금채권에 대하여는 압류금지의 효력이 미치지 아니함(대법원 1999.10.6. 자 99마4857 결정, 대법원 1996.12.24. 자 96마1302,1303 결정)
- ② 「국세징수법 시행령」(2008.2.22. 대통령령 제20623호로 개정된 것) 제36조의 압류금지 재산인 “개인별 잔액이 120만원 미만인 예금”을 판단함에 있어 개인별 잔액은 채납자의 전체 금융기관에 개설한 계좌의 잔액을 의미하는 것입니다.(징세과-1247, 2009.03.04)
- ③ 납입액이 300만원 미만인 보장성보험의 의미는 압류 당시 채납자의 보험계약별 납입액이 300만원 미만인 경우를 말하는 것임(징세과-573, 2009.6.18.)
- ④ 「국세징수법」 제31조 및 같은법 시행령 제36조의 압류금지재산인 “납입액이 300만원 미만인 보장성보험의 보험금·해약환급금·만기환급금”이라 함은 압류 당시 채납자의 보험계약별 납입액이 300만원 미만인 경우를 말하는 것입니다.  
 귀 질의2)의 경우, 「국세징수법」 제31조 및 같은법 시행령 제36조의 ‘납입액이 300만원 미만인 보장성보험’에 해당되는 경우 납입액을 기준으로 압류금지대상 여부를 판단하는 것입니다.(징세과-624, 2009.02.03)
- ⑤ 일반보험금은 국세징수법 제31조에서 정하는 압류금지재산에 포함되지 아니하고, 동법 제33조의 압류제한 급여채권에도 해당되지 아니함.(조세정책과-135, 2007.01.24.)

## 집행기준

42-0-1

## 급여채권의 압류 제한

- ① 급료, 연금, 임금, 봉급, 상여금, 세비, 퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대해서는 그 총액의 2분의 1에 해당하는 금액은 압류가 금지되는 금액으로 한다.
- ② 제1항의 “그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권”이라 함은 일직료·숙직료·통근수당 및 현물급여를 포함하는 것으로 한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 압류가 금지되는 금액은 각각 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.
  1. 제1항에 따라 계산한 급여채권 총액의 2분의 1에 해당하는 금액이 표준적인 가구의 「국민기초생활 보장법」제2조제7호에 따른 최저생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액에 미달하는 경우 : 같은 호에 따른 최저생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액

2. 제1항에 따라 계산한 급여채권 총액의 2분의 1에 해당하는 금액이 표준적인 가구의 생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 경우: 표준적인 가구의 생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액
- ④ 퇴직금이나 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대해서는 그 총액의 2분의 1에 해당하는 금액은 압류하지 못한다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 총액은「소득세법 제20조제1항 각 호에 해당하는 근로소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외한다) 또는 같은 법 제22조제1항 각 호에 해당하는 퇴직소득의 금액의 합계액(비과세소득의 금액은 제외한다)에서 그 근로소득 또는 퇴직소득에 대한 소득세 및 소득세분 지방소득세를 뺀 금액으로 한다.
- ⑥ 제2항 제1호의 “표준적인 가구의「국민기초생활 보장법」제2조제7호에 따른 최저생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액”이란 월 185만원을 말한다.
- ⑦ 제2항 제2호의 “표준적인 가구의 생계비를 고려하여 대통령령으로 정하는 금액”이란 각 호의 금액을 더한 금액을 말한다.
1. 월 300만원
  2. 다음의 계산식에 따라 계산한 금액. 다만, 계산한 금액이 0보다 작은 경우에는 0으로 본다.

$$[\text{법 제42조 제1항에 따른 압류금지 금액(월액으로 계산한 금액을 말한다)} - \text{제1호의 금액}] \times 1/2$$

#### 참고

- 급여의 구체적 압류금지 범위
- 「국민기초생활 보장법」에 의한 최저생계비를 고려하여 시행령 제32조 제1항에서 정한 월 185만원 이하는 전액금지
  - 총액이 월 185만원 초과 370만원 미만인 경우: 185만원 (압류가능 한도금액 = 총액 - 185만원)
  - 총액이 월 370만원 이상 600만원 이하인 경우: 총액  $\times$  1/2 (압류가능 한도금액 = 총액  $\times$  1/2)
  - 총액이 월 600만원 초과인 경우: 300만원 + (총액  $\times$  1/2 - 300만원)  $\times$  1/2  
 $\Rightarrow$  (총액  $\times$  1/4) + 150만원 (압류가능 한도금액 = 총액  $\times$  3/4 - 150만원)

#### 집행기준

44-0-1

#### 과실에 대한 압류의 효력

- ① 압류의 효력은 압류재산으로부터 생기는 천연과실(天然果實) 또는 법정과실(法定果實)에도 미친다.
- ② 제1항에도 불구하고 채납자 또는 제3자가 압류재산의 사용 또는 수익을 하는 경우 그 재산의 매각으로 인하여 권리를 이전하기 전까지 이미 거두어들이는 천연과실에 대해서는 압류의 효력이 미치지 아니한다.

- ③ 제1항의 천연과실(天然果實) 중 성숙한 것은 토지 또는 입목(立木)과 분리하여 동산으로 볼 수 있다.
- ④ 천연과실을 수취하는 경우에는 징수직원이 스스로 수취하거나 제3자 또는 채납자로 하여금 수취하게 할 수 있으며, 수취에 필요한 비용은 강제징수비로서 징수할 수 있다

#### 집행기준

44-0-2

#### 법정과실에 대한 압류

- ① 세무서장은 압류의 효력이 법정과실에 미치는 경우 원본에 대한 압류와 동시에 그 과실의 지급 의무를 지는 제3채무자에 대하여 압류의 통지를 하여야 한다.
- ② 원본에 대한 압류의 효력은 그 압류 후에 생긴 법정과실에도 미치는 것이나 압류시까지 이미 발생한 법정과실에 대하여는 별도의 압류를 하지 아니하는 한 압류의 효력이 미치지 아니한다.

#### 집행기준

45-0-1

#### 부동산의 범위

- ① 법 제45조에서 “부동산”이란 토지와 그 정착물을 말하며(「민법」 제99조 제1항 참조), 다음에 유의하여야 한다.
  - 1. 건축중인 건물은 건물의 사용목적으로 보아 사용가능한 정도로 완성되지 아니한 때에는 동산으로 압류하고, 사용가능한 정도로 완성한 때에는 법 제45조 제4항에 따른 보존등기 후 부동산으로 압류한다.
  - 2. 부동산에 관한 소유권 이외의 용익물권(지상권, 전세권 등)과 광업권·입어권 등은 법 제55조(그 밖의 재산권의 압류 절차 등)의 압류절차를 밟아 압류한다.
  - 3. 토지에 부착한 수목의 집단으로 「입목에 관한 법률」에 따라 소유권보존의 등기를 한 입목에 대하여는 건물과 같이 토지와 독립된 부동산으로 압류한다.

#### 집행기준

45-0-2

#### 공장재단

법 제45조에서 “공장재단”이라 함은 「공장 및 광업재단 저당법」 제2조(정의)에 따라 기업용 재산으로 동법 제11조(공장재단의 소유권 보존등기)에 따라 소유권보존등기를 한 것을 말한다.

#### 집행기준

45-0-3

#### 광업재단

법 제45조에서 “광업재단”이라 함은 「공장 및 광업재단 저당법」 제2조에 따른 기업용 재산으로서 동법 제54조(공장재단 규정의 준용)에 따라 소유권보존등기를 한 것을 말한다.



집행기준

45-0-4

선박

법 제45조에서 “선박”이란 「상법」 제740조(선박의 의의)에 따른 선박으로서 「선박법」 제8조(등기와 등록)에 따라 등기 또는 등록한 것을 말한다.

집행기준

46-0-1

부동산 등의 압류의 효력

- ① 법 제45조에 따른 압류의 효력은 그 압류등기 또는 압류의 등록이 완료된 때에 발생한다.
- ② 제1항에 따른 압류의 효력은 해당 압류재산의 소유권이 이전되기 전에 「국세기본법」 제35조 제2항에 따른 법정기일이 도래한 국세의 체납액에 대해서도 미친다.

사례

- ① 세무서장이 납세자의 부동산을 압류한 후 제3자가 당해 부동산에 대하여 매매약에 의한 가등기를 하고 추후에 본등기를 한 경우 당해 부동산의 압류는 매매약에 의한 가등기이전에 법정기일이 도래한 국세에 대하여 그 효력이 미치는 것이며, 가등기 이후 본등기 이전에 법정기일이 도래한 가산금 및 증가산금에도 그 효력이 미침.(재정경제부 조세정책과-65, 2007.01.16)
- ② 압류등기를 하고 나면 동일한 자에 대한 압류등기 이후에 발생한 체납세액에 대하여도 압류의 효력이 미치고, 압류 후 압류재산에 저당권, 질권 또는 전세권이 설정된 경우 그 물권과 압류 이후 새로 발생한 조세와의 우선순위는 그 설정등기일과 새로 발생한 조세의 법정기일의 선후에 따라 결정됨. (대법원2003두6115, 2004.11.12.)
- ③ 세무서장이 납세자의 부동산을 압류한 후 제3자가 당해 부동산에 대하여 매매약에 의한 가등기를 하고 추후에 그 가등기에 기한 본등기를 경료한 경우, 당해 부동산에 대한 압류는 매매약에 의한 가등기이전에 「국세기본법」 제35조제1항의 규정에 의한 법정기일이 도래한 국세에 대한 체납액에 대하여 그 효력이 미치는 것으로, 이때 ‘매매약에 의한 가등기인지 여부’는 등기부상 기재된 등기 원인에 불구하고 실제 사실에 따라 판단하여야 하는 것임.(징세과-284, 2011.03.28.)

집행기준

47-0-1

압류 부동산 등의 사용·수익

- ① 법 제47조 제1항에서 “가치가 현저하게 줄어들 우려가 있다고 인정하는 때”라 함은 압류부동산을 그 본래의 사용목적에 따라 사용·수익하거나 달리 사용·수익하는 경우를 포함하여 압류당시의 그 재산의 가치가 줄어들어 체납액징수에 지장을 줄 것으로 인정되는 때를 말한다.
- ② 법 제47조 제2항에서 “압류된 부동산등을 사용하거나 수익할 권리를 가진 제3자”라 함은 당해 부동산 등에 대한 지상권자와 임차권자 등을 말한다.
- ③ 법 제47조 제3항에서 “출항준비를 마친”이라 함은 화객의 수송에 필요한 정비, 화물의 적재, 여객의 승선·탑승 등 제반사정으로 보아 출항준비를 사실상 완료한 것을 말한다.

- ④ 법 제47조 제4항에서 “감시와 보존에 필요한 처분”이라 함은 관리인을 선정하거나 격납고에 격납하거나 계류하는 등 압류한 선박, 항공기, 건설기계 또는 자동차의 보존을 위하여 필요한 처분을 하는 것을 말한다.

**집행기준**

**48-0-1**

**동산과 유가증권의 압류**

- ① 동산 또는 유가증권의 압류는 세무공무원이 점유함으로써 하고, 압류의 효력은 세무공무원이 점유한 때에 발생한다.
- ② 세무공무원은 제3자가 점유하고 있는 채납자 소유의 동산 또는 유가증권을 압류하기 위해서는 먼저 그 제3자에게 문서로 해당 동산 또는 유가증권의 인도를 요구하여야 한다.
- ③ 세무공무원은 제2항에 따라 인도를 요구받은 제3자가 해당 동산 또는 유가증권을 인도하지 아니하는 경우 법 제35조제2항에 따라 제3자의 주거등에 대한 수색을 통하여 이를 압류할 수 있다.
- ④ 세무공무원은 채납자와 그 배우자의 공유재산으로서 채납자가 단독 점유하거나 배우자와 공동 점유하고 있는 동산 또는 유가증권을 제1항에 따라 압류할 수 있다.

**집행기준**

**48-0-2**

**미완성의 건물**

건물의 사용목적에 상응하는 사용가능한 정도로 완성되지 아니한 건축중의 건물은 부동산이라 할 수 없으므로 동산으로서 압류한다.

**집행기준**

**48-0-3**

**등기되지 아니한 선박 등**

법 제45조(부동산 등의 압류절차)의 규정을 적용받지 아니하는 선박과 항공기·건설기계·자동차 등은 동산으로서 압류한다.

**집행기준**

**48-0-4**

**공장저당목적물, 재단소속물과의 관계**

- ① 압류할 동산이 「공장 및 광업재단저당법」에 의하여 공장저당의 목적이 되고 있는 토지 또는 건물에 설치되어 있는 기계·기구 기타 공장의 용에 공하여지고 있는 동산인 때에는 동법의 규정에 의하여 원칙으로는 토지 또는 건물과 별개로 압류하지 못한다.
- ② 공장재단, 광업재단에 속하는 동산은 원칙으로 각각의 동산으로서 압류하지 못한다.

**집행기준 48-0-5 화물상환증 등이 발행된 물건**

화물상환증, 창고증권 또는 선화증권이 발행된 물건에 대하여는 동산으로 압류할 수 없고, 이들 증권을 유가증권으로서 압류하여야 한다. (「상법」 제129조 내지 제133조, 제156조, 제157조 참조)

**집행기준 48-0-6 유가증권이 아닌 것의 압류**

유가증권이란 재산권을 표시하는 증권으로서 그 권리의 행사 또는 이전을 증권으로써 하는 것을 말하는 것으로 재산권을 표시하는 것이 아닌 차용증서 또는 수취증권과 같은 증거증권은 유가증권이 아니므로 채권의 압류절차에 따라 압류한다.

**집행기준 48-0-7 유가증권의 종류**

유가증권에는 어음, 수표, 국채증권, 지방채증권, 사채권, 주권, 출자증권, 신탁의 무기명 수익증권, 창고증권, 화물상환증, 선화증권, 상품권 등이 있다.

**집행기준 48-0-8 압류재산의 보관과 책임**

압류한 동산 또는 유가증권은 세무서장이 선량한 관리자의 주의로서 관리하여야 하며, 세무서장이 그 직무를 행함에 있어서 고의 또는 과실에 의하여 위법하게 압류한 재산을 망실하거나 훼손하여 채납자 등에게 손해를 끼친 경우에는 국가는 국가배상법이 정하는 바에 따라 채납자 등에 대하여 그 손해를 배상할 책임을 진다.

**집행기준 48-0-9 제3자 등에 대한 인도요구**

압류할 재산을 제3자가 질권 이외의 사유로서 점유하는 경우에 세무공무원은 특히 강제징수 집행 상 지장이 있다고 인정되는 경우를 제외하고는 그 인도요구를 문서에 의하여야 한다.

**집행기준 49-0-1 압류 동산의 사용·수익**

- ① 운반하기 곤란한 동산은 채납자 또는 제3자에게 보관하게 할 수 있다. 이 경우 봉인(封印)이나 그 밖의 방법으로 압류재산임을 명백히 하여야 한다.

- ② 관할 세무서장은 제1항에 따라 압류한 동산을 채납자 또는 이를 사용하거나 수익할 권리를 가진 제3자에게 보관하게 한 경우 강제징수에 지장이 없다고 인정되면 그 동산의 사용 또는 수익을 허가할 수 있다.
- ③ 제2항에서 “압류한 동산을 사용 또는 수익할 권리를 가진 제3자”라 함은 대체로 채납자와의 계약에 의한 임차권, 사용대차권, 기타 동산의 사용 또는 수익을 할 권리[예를 들면 수치인이 임치인(채납자)의 동의를 얻어 임치물을 사용하는 경우 등]을 가진 자를 말한다.
- ④ 제2항에서의 “지장”은 압류동산을 본래의 용법과 다르게 사용 또는 수익함으로써 발생하는 경우와 그 재산을 본래의 용법에 따라 사용 또는 수익함으로써 압류당시의 가치를 현저히 감소시키는 경우를 포함하나 그 판정에 있어서는 동산의 종류, 성질, 강제징수의 긴급도, 납세자의 성실성 등을 참작한다.

#### 집행기준

#### 49-0-2

#### 운반하기 곤란한 동산

- ① 압류물건을 채납자 또는 제3자에게 보관하게 할 수 있는 사유가 되는 “운반하기 곤란한 동산”이란 다음 각 호의 동산을 말하는 것으로 한다.
  1. 압류물건이 상당히 중량물인 것, 그 기초가 견고하게 부착되어 분리하기 곤란한 것, 대형물인 것, 산간벽지의 공장현장 등에 있는 것, 분량이 많은 것 등 운반에 곤란함이 있다고 인정되는 것
  2. 압류물건을 채납자와의 계약에 의한 임차권, 사용대차권, 기타 동산의 사용·수익할 권리에 기하여 제3자가 점유하는 경우로서 법 제49조(압류동산의 사용·수익)의 규정에 의하여 사용·수익을 허가할 필요가 있다고 인정하는 것
- ② 운반하기 곤란한 동산을 채납자 또는 제3자에게 보관하게 할 경우에는 원칙으로 보관자로부터 보관증을 제출하게 하여야 하며, 이 보관증은 압류조서의 여백을 사용하여 작성하게 할 수 있다.

#### 집행기준

#### 49-0-3

#### 봉인이나 그 밖의 방법과 효과

- ① 법 제49조 제1항에서 “봉인”이라 함은 압류재산임을 표시하는 표지를 말하고, “그 밖의 방법”이라 함은 공시문, 입찰, 목찰, 새끼치기 등에 의하여 압류재산임을 명백히 하는 방법을 말한다.
- ② 봉인, 그 밖의 방법에 의한 압류의 표시가 된 때에는 그 재산의 양수로서 압류에 대항할 수 없다.

집행기준

50-0-1

금전의 압류

관할 세무서장이 금전을 압류한 경우에는 그 금전 액수만큼 체납자의 압류에 관계되는 체납액을 징수한 것으로 본다.

집행기준

50-0-2

유가증권에 관한 채권의 추심

- ① 법 제50조 제2항에서 “유가증권에 따라 행사할 수 있는 금전의 급부를 목적으로 한 채권”이라 함은 압류한 유가증권에 기하여 행사할 수 있는 채권 중 금전의 급부를 목적으로 하는 것을 말한다. 따라서 금전의 급부를 목적으로 하는 채권 이외의 재산권을 표시하는 유가증권(창고증권 등)에 있어서는 동조의 규정을 적용하지 아니하고 직접 그 유가증권을 매각한다.
- ② 법 제50조 제2항의 규정에 의하여 추심을 하는 유가증권은 그 유가증권에 관한 금전채권의 이행기일이 이미 도래하였거나 가까운 장래에 도래하는 것으로서 매각하는 것보다 추심하는 것이 징수상 유리하다고 인정되는 것에 한한다.

집행기준

51-0-1

채권

- ① 법 제51조에서 “채권”이란 금전 또는 매각할 수 있는 재산의 지급을 목적으로 하는 것을 말하며, 장래 발생하는 채권이라도 압류 당시에 그 원인이 확정되어 있고 그 발생이 확실하다고 인정하는 것(예를 들면 장래 발생하는 급료채권 등) 및 당사자 간에 양도금지의 특약이 있는 것도 압류할 수 있다.
- ② 법 제51조 제1항의 “제3채무자”란 체납자에 대하여 금전 또는 매각할 수 있는 재산의 지급을 목적으로 하는 채무를 부담하는 자를 말한다.

사례

- ① 주권이 발행된 주식에 대하여는 그 주권을 점유하여야 압류의 효력이 발생하므로 점유한 후에야 공매를 할 수 있는 것이고, 주권이 미발행된 주식에 대하여는 그 주식이 회사성립 후 또는 신주의 납입기일 후 6월이 경과한 때에는 주권없이도 지명채권의 양도방식으로 주식을 양도할 수 있으므로, 주권이 미발행된 주식을 채권으로 압류하여 주권미발행 사실을 부대조건으로 하여 공매를 할 수 있는 것임.(징세46101-592, 2001. 9.14)
- ② 유가증권에 대한 압류의 효력은 국세징수법 제38조에 의거 세무공무원이 점유한 때에 발생하는 것이며 주권이 미발행된 경우에는 채권으로 압류하므로 제3채무자에게 채권압류통지서가 송달된 때에 발생하는 것임.(징세과-345, 2009.11.27)
- ③ 정당이 국세 등을 납부하지 아니하여 체납처분을 하는 경우, 해당 정당의 국고보조금 예금계좌에 대한 압류가 가능함.(조세정책과-376, 2011.03.28.)

집행기준

51-0-2

연대채무자가 있는 채권

2인 이상의 채무자가 있는 채권으로 이들 채무자가 연대채무를 지고 있는 것을 압류하는 경우에는 모든 채무자를 제3채무자로 하여 압류절차를 밟아야 한다. 이 경우에 제3채무자가 임의로 이행을 하지 아니할 때에는 어느 채무자에 대하여도 「민사집행법」에 따라 강제집행을 할 수가 있다.(「민법」 제414조 참조)

집행기준

51-0-3

보증인이 있는 채권

- ① 보증인이 있는 채권을 압류한 경우에는 주된 채권의 압류와 동시에 보증인을 제3채무자로 하여 그 보증인에 대한 채권을 별개로 압류한다.
- ② 보증인이 있는 채권을 압류한 경우 그 보증인은 「민법」에 따른 최고의 항변권과 검색의 항변권을 가진다. 다만, 연대보증인의 경우에 있어서는 그러하지 아니하다.(「민법」 제437조 참조)

집행기준

51-0-4

저당권에 의하여 담보되는 채권의 압류

저당권에 의하여 담보된 채권을 압류한 경우에는 세무서장은 그 채권의 압류의 등기를 관계기관에 촉탁할 수 있다(「민법」 제348조, 「부동산등기법」 제3조 제5호·제5조, 제52조 참조). 이 경우 그 촉탁을 한 세무서장은 그 저당권을 설정한 재산의 권리자(제3채무자를 제외한다)에게 압류한 사실을 통지하여야 한다.

집행기준

51-0-5

보증금에 대한 압류

물건의 임대차인 경우에 임대료, 기타 임대차계약상의 채무를 담보할 목적으로 임차인이 임대인에게 교부하는 보증금의 압류에 관하여는 다음에 유의한다.

1. 임대차계약이 계속중인 기간에는 임차인은 보증금의 반환청구권을 갖지 아니하고 또 계약종료시에 임차인에게 채무불이행이 있으면 보증금은 당연히 손해배상금으로 충당된다. 따라서 보증금은 장차 임대차관계종료시에 생기는 반환청구권으로서 압류한다.
2. 임대인이 임대차의 목적물을 양도한 경우에는 특약이 있는 경우를 제외하고 보증금반환채무는 새 임대인에게 인계되는 것으로, 임차인은 임대차종료시에 새 임대인에 대하여 보증금반환 청구권을 갖는다.

**집행기준**

**51-0-6**

**기한의 정함이 없는 채권의 압류**

채무이행기간의 정함이 없는 채권을 압류한 경우에는 세무공무원이 기한을 지정(「민법」 제387조 제2항 참조)함과 동시에 그 기한까지 세무공무원에게 이행을 할 것을 채권압류통지서에 기재하여야 한다.

**집행기준**

**51-0-7**

**추심한 금전 이외의 물건의 압류**

세무서장이 채납자에게 대위하여 제3채무자로부터 추심한 것이 금전 이외의 것인 경우에는 그 재산의 종류별로 각각의 압류절차를 밟아야 한다.

**집행기준**

**51-0-8**

**채권증서의 점유**

세무서장은 채권의 압류를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 동산의 압류절차에 관한 규정을 준용하여 채권에 관한 증서를 점유할 수 있다.

**집행기준**

**51-0-9**

**채무변제를 위하여 어음, 수표가 교부된 경우의 채권압류**

기존채무에 관하여 어음이나 수표가 교부된 경우 그것이 채무변제에 “갈음하여” 교부되었다는 당사자의 명백한 의사표시가 없으면 그것은 채무변제를 “위하여” 교부된 것으로 추정되므로(대물 변제가 아님) 당해 채권에 대해서 압류할 수 있다.

**집행기준**

**51-0-10**

**주권발행 전 주식에 대한 압류**

법인이 주권을 발행하지 아니한 경우에는 채납자인 주주가 회사에 대하여 갖는 주주권을 압류하고 일정기간 내에 주권을 발행하여 세무공무원에게 인도하라는 뜻을 해당 법인에게 통지하여야 하며, 그 기간 내에 주권을 발행하지 아니하고 「상법」 제335조 제3항 후단(회사성립후 또는 신주의 납입기일후 6월이 경과한 때)의 규정에 해당하는 때에는 주식에 대하여 매각절차를 진행하여야 한다.

집행기준

51-42-1

제3채무자에 대한 제소절차

압류한 채권의 추심을 위하여 영 제42조 제2항(채권자대위소송제기)에 따라 제3채무자를 상대로 소송을 제기하고자 할 경우에는 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제3조(소송수행자의 지정 및 소송대리인의 선임) 및 동법 제13조(권한의 위임)에 따라 법무부장관(검찰총장·고등검찰청검사장 또는 지방검찰청검사장)의 지휘를 받아야 한다.

집행기준

52-0-1

채권 압류의 효력발생시기

채권 압류의 효력은 채권 압류 통지서가 제3채무자에게 송달된 때에 발생하며, 압류조서등본의 교부는 압류의 효력발생요건이 되지 아니한다.

집행기준

52-0-2

이행의 금지

제3채무자는 채권의 압류통지서를 받은 때에 그 범위에 있어서 채권자에 대한 이행이 금지된다. 따라서 채권압류통지서의 송달을 받은 후에 제3채무자가 채납자에 대하여 이행을 한 경우에 그 채무이행으로서 압류채권자인 국가에 대항할 수 없다.

집행기준

52-0-3

상계의 금지

채권이 압류된 경우 제3채무자가 가지는 반대채권과 피압류채권과의 상계에 관하여는 다음에 유의한다.

1. 제3채무자는 수동채권이 압류된 후에 취득한 채권을 자동채권으로 하여 상계할 수 없다.  
(「민법」 제498조 참조)
2. 제3채무자가 압류 전에 자동채권을 취득한 경우에도 압류시에 상계적상(相計適狀)에 있지 아니 하면 상계로써 국가에 대항하지 못한다.
3. 제3채무자가 가지는 자동채권은 수동채권의 압류 전에 변제기가 도래하였으나 수동채권은 변제기가 도래하지 아니한 경우에도 수동채권에 관하여 제3채무자가 기한의 이익을 포기할 수 있는 때에는 압류 후에 있어서도 상계할 수 있다. (대판 79. 6. 12 선고, 79다 662사건 참조)

집행기준

52-0-4

채권의 양도 등

제3채무자가 채권의 압류를 받은 때에는 채납자가 그 채권의 양도, 면제, 기한유예 또는 상계를 하여도 제3채무자는 이들 행위에 관계없이 압류채권자에 이행을 하여야 한다.



집행기준

52-0-5

동시이행의 항변권 또는 선택권의 행사

제3채무자가 동시이행항변권을 갖는 경우(「민법」 제536조 참조) 또는 제3채무자 혹은 제3자가 선택권을 갖는 경우(「민법」 제380조 내지 제386조 참조)에는 압류 후에도 이러한 권리를 행사할 수 있다.

집행기준

52-0-6

전부명령과 채권압류

- ① 세무서장이 압류하기 전에 법원의 압류명령과 동시 또는 뒤따른 유효한 전부명령(轉付命令)이 제3채무자에게 송달(「민사집행법」 제227조 제2항 및 제3항에 의한 통지절차)되면 압류채권은 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전되므로 채권이 소멸되어 압류대상이 될 수 없다.
- ② 세무서장의 채권압류통지서가 제3채무자에게 송달되면 그 후 그 채권과 관련된 제3채무자에 대한 전부명령은 세무서장의 채권압류에 영향을 미치지 아니한다.

집행기준

52-0-7

대위의 범위

세무서장이 채권자에 대위하여 추심할 수 있는 범위는 국세와 강제징수비를 한도로 하는 것이 원칙이나 우선채권이 있는 채권이나 불가분급부를 목적으로 하는 채권을 압류한 경우 등 체납액의 징수를 위하여 불가피한 경우에는 압류한 채권의 전액에 대하여 대위할 수 있다.

집행기준

52-0-8

추심의 책임

세무공무원이 피압류채권에 대하여 추심절차를 태만히 하여 시효가 완성하는 등 추심권의 행사에 있어서 고의 또는 과실로 위법하게 체납자에게 손해를 끼친 때에는 국가는 「국가배상법」에 따라 체납자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

집행기준

54-0-1

계속적 거래관계에서 발생하는 채권의 압류

- ① 급료, 임금, 봉급, 세비, 퇴직연금 또는 그 밖에 계속적 거래관계에서 발생하는 이와 유사한 채권에 대한 압류의 효력은 체납액을 한도로 하여 압류 후에 발생할 채권에도 미친다.
- ② 제1항에서 “그 밖에 계속적 거래관계에서 발생하는 이와 유사한 채권”이란 계속적 지급을 목적으로 하는 계약에 의하여 발생하는 수입을 청구할 수 있는 권리, 예를 들면 임대차계약에 따른 토지임대료, 가임의 청구권 등을 말한다.

집행기준

54-0-2

압류된 계속수입이 증액된 경우

세무서장이 체납자의 계속수입을 압류한 경우에는 겸입, 승급 등으로 증액된 수입의 부분에도 당초의 압류의 효력이 미친다.

집행기준

55-0-1

그 밖의 재산권의 압류 효력 발생

- ① 관할 세무서장은 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 그 밖의 재산권을 압류하려는 경우 압류의 등기 또는 등록을 관할 등기소, 관계 행정기관의 장, 지방자치단체의 장(“관할 등기소등”)에게 촉탁하여야 한다. 그 변경의 등기 또는 등록에 관하여도 또한 같다.
- ② 관할 세무서장은 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요하지 아니한 그 밖의 재산권을 압류하려는 경우 그 뜻을 다음 각 호의 구분에 따른 자에게 통지하여야 한다.
  1. 제3채무자가 있는 경우: 제3채무자
  2. 제3채무자가 없는 경우: 체납자

집행기준

56-0-1

국가 또는 지방자치단체의 재산에 관한 권리의 압류

- ① 관할 세무서장은 체납자가 국가 또는 지방자치단체(「지방자치법」 제159조에 따른 지방자치단체조합을 포함한다)의 재산을 매수한 경우 소유권 이전 전이라도 그 재산에 관한 체납자의 국가 또는 지방자치단체에 대한 권리를 압류한다.
- ② 관할 세무서장은 제1항에 따라 압류를 한 경우 그 사실을 체납자에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항의 압류재산을 매각함에 따라 이를 매수한 자는 그 대금을 완납한 때에 그 재산에 관한 체납자의 국가 또는 지방자치단체에 대한 모든 권리·의무를 승계한다.

사례

체납자가 국가 또는 공공단체와 사이에 국유 또는 공유재산에 관하여 매입계약을 체결하였으나 아직 그 소유권을 취득하지 아니한 경우에 체납자가 국가 또는 공공단체에 대하여 가지고 있는 국·공유재산에 관한 소유권이전등기청구권의 압류절차에 관하여 국세징수법 시행령 제57조는 국세징수법에 의한 권리를 압류하고자 할 때에는 압류조서를 첨부하여 관계관서에 등록을 촉탁하여야 한다고 규정하고 있는 바, 그 압류의 효력은 같은 법 시행령 제57의 규정에 의한 관계관서에 대한 압류등록의 촉탁서가 관계관서에 송달된 때에 발생함.(대법원95누3282, 1995.08.25)

**집행기준**

**56-0-2**

**국가 또는 지방자치단체의 재산에 관한 권리**

법 제56조 제1항에서 “국가 또는 지방자치단체에 대한 권리”라 함은 그 국가의 재산 또는 지방자치단체(지방자치단체조합 포함)의 재산에 대하여 그 매수대금을 일시불 또는 연부 등으로 납부할 것을 조건으로 매수계약이 성립되어 있는 경우 장래 그 매수대금완납시에 그 재산의 소유권을 이전받을 수 있는 권리를 말한다.

**집행기준**

**56-0-3**

**분납 중 압류관계**

채납자가 국가 또는 지방자치단체의 재산에 대하여 매매계약을 체결하고 그 매수대금을 분납중에 있는 때에는 당해 계약의 해제, 기타 사유 등에 의한 기납부금반환청구권을 조건부채권으로서 당해 기관을 제3채무자로 하여 채권압류절차를 취할 수 있다.

**집행기준**

**56-0-4**

**완납 후 소유권미이전인 경우**

채납자가 매수대금을 완납하였으나 당해 재산에 대한 소유권을 이전하지 아니한 경우에는 세무서장은 채납자를 대위하여 관계기관에서 소유권이전에 필요한 서류 발급받아 법 제45조 제4항(등기되지 아니한 부동산의 압류절차)의 규정을 준용하여 이전등기를 함과 동시에 압류절차를 취한다.

**집행기준**

**57-0-1**

**압류 해제의 요건**

- ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 압류를 즉시 해제하여야 한다.
  1. 압류와 관계되는 채납액의 전부가 납부 또는 충당(국세환급금, 그 밖에 관할 세무서장이 세법상 납세자에게 지급할 의무가 있는 금전을 채납액과 대등액에서 소멸시키는 것을 말한다)된 경우
  2. 국세 부과액의 전부를 취소한 경우
  3. 여러 재산을 한꺼번에 공매(公賣)하는 경우로서 일부 재산의 공매대금으로 채납액 전부를 징수한 경우
  4. 총 재산의 추산(推算)가액이 강제징수비(압류에 관계되는 국세에 우선하는 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호에 따른 채권 금액이 있는 경우 이를 포함한다)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우. 다만, 제59조에 따른 교부청구 또는 제61조에

다른 참가압류가 있는 경우로서 교부청구 또는 참가압류와 관계된 체납액을 기준으로 할 경우 납을 여지가 있는 경우는 제외한다.

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 사유로 압류할 필요가 없게 된 경우

② 관할 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 압류재산의 전부 또는 일부에 대하여 압류를 해제할 수 있다.

1. 압류 후 재산가격이 변동하여 체납액 전액을 현저히 초과한 경우
2. 압류와 관계되는 체납액의 일부가 납부 또는 충당된 경우
3. 국세 부과액의 일부를 취소한 경우
4. 체납자가 압류할 수 있는 다른 재산을 제공하여 그 재산을 압류한 경우

#### 사례

- ① 세무서장이 체납처분을 위하여 체납자의 부동산을 압류한 후 체납액이 납부되어 압류할 필요 없게 된 경우에는 압류를 해제하는 것이며 압류에 관계된 국세의 일부가 납부된 경우에도 조세 채권 확보에 지장이 없는 경우에는 압류를 해제할 수 있으나, 압류한 부동산의 시가에 해당하는 금액을 납부하였다 하더라도 체납액이 있으면 압류를 해제할 수 없음.(징세과-567, 2011.06.10)
- ② 압류에 관계된 체납액의 일부가 납부된 경우에는 국세징수법 제53조 제2항에 따라 전부 또는 일부에 대하여 압류를 해제할 수 있으나, 압류해제 여부 및 대상은 관할 세무서장이 압류된 재산이 불가분물인지, 조세채권 확보 목적상 문제점은 없는지 등을 종합적으로 고려하여 사실 판단할 사항임.(징세과-1087, 2010.12.06)

#### 집행기준

57-0-2

압류해제 요건에 해당하는 그 밖의 사유

법 제57조 제1항 제5호에서 “그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 사유”란 체납액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유 등으로 인하여 소멸하는 것을 말한다.

1. 압류된 타재산을 매각하여 그 대금으로 해당 체납액이 전액 충당된 경우
2. 교부청구에 의하여 교부받은 금액으로 압류에 관계된 체납액을 전액 충당한 경우
3. 기타 법률규정의 변경 등으로 인하여 압류에 관계된 체납액의 전액이 면제된 경우

#### 집행기준

57-0-3

초과압류관계

법 제57조 제2항 각 호에 해당하는 사유로 압류재산 중 일부의 압류를 해제하려고 하는 경우에는 당해 재산이 가분물인 때에는 그 초과하는 가액에 상당하는 부분에 대하여 압류를 해제하고 불가분물인 때에는 압류를 해제하지 않는다.

**집행기준**

**58-0-1**

**보관중인 재산의 반환**

- ① 압류가 해제된 경우에 압류를 위하여 세무서장 또는 제3자가 보관중인 압류재산은 법 제58조 제3항 내지 제5항의 규정에 의하여 지체 없이 반환하여야 한다. 이 경우 반환이란 점유의 이전, 즉 인도를 말하며, 현실의 인도에 한하지 아니하고 간이인도를 포함한다. (「민법」 제188조 제2항 참조)
- ② 압류를 해제하는 경우의 관계재산의 인도는 인도 당시 물건이 소재하는 장소에서 행한다. 다만, 관계국세의 부과취소 등 국가의 책임에 속하는 사유에 의하여 세무서장이 압류를 해제하는 경우에는 압류당시 물건이 존재하였던 장소에서 인도한다(「민법」 제467조 제1항 참조). 그러나 부과와 일부가 취소된 후 잔액의 납부에 의하여 압류를 해제하는 경우에는 그러하지 아니하다.

**집행기준**

**58-0-2**

**참가압류가 있는 경우의 인도**

압류를 해제하는 재산에 타기관으로부터 참가압류가 되어 있는 경우의 재산의 인도는 법 제62조 제3항(참가압류기관에 대한 압류해제의 통지 등)의 규정에 따라 처리한다.

**집행기준**

**58-0-3**

**채권증서 등의 인도**

- ① 채권 등의 압류를 해제하는 경우에 압류당시 필요에 의하여 점유한 채권에 관한 증서 또는 권리에 관한 증서 등이 있을 때에는 이를 권리자에게 인도한다.
- ② 동산의 압류를 해제하는 경우 당해 동산에 관하여 법 제49조 제1항 후단규정에 의하여 실시한 봉인, 기타 압류재산임을 표시하는 표지가 있을 경우에는 이를 해제한다.

**집행기준**

**59-0-1**

**교부청구를 할 수 있는 국세**

교부청구를 할 수 있는 국세에는 다음의 것이 포함된다.

1. 제2차 납세의무자의 국세
2. 납세보증인의 국세
3. 법 제31조 제2항(확정전보전압류)의 확정전보전압류에 관련된 국세
4. 법 제13조에 따라 지정납부기한이 연장된 국세 내지 제14조의 납부고지의 유예를 한 국세
5. 법 제105조의 압류·매각의 유예를 한 국세

집행기준

59-0-2

교부청구를 할 수 있는 시기

교부청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시기까지 하여야 한다.

| 교부청구 사유                                       | 교부청구 시기                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 「민사집행법」 제189조 제2항의 유체동산에 대한 강제집행 또는 경매의 경우 | • 매기일의 종료시(「민사집행법」 제220조 참조)                                                                                                 |
| 2. 부동산에 대한 강제집행 또는 경매의 경우                     | • 첫 매각기일 이전(「민사집행법」 제84조 제1항 참조)                                                                                             |
| 3. 금전채권에 대한 강제집행의 경우                          | • 전부명령이 있는 때 : 전부명령이 제3채무자에게 송달되기 이전(「민사집행법」 제247조 제2항 참조)<br>• 추심명령이 있는 때 : 압류채권자가 추심하고 집행법원에 신고하기 이전(「민사집행법」 제247조 제1항 참조) |
| 4. 유체동산에 관한 청구에 대한 강제집행의 경우                   | • 그 동산의 매각대금을 집행관이 영수할 때(「민사집행법」 제243조 제3항, 제220조 제1항 참조)                                                                    |
| 5. 부동산에 관한 청구에 대한 강제집행의 경우                    | • 첫 매각기일 이전(「민사집행법」 제244조 제2항, 제84조 제1항 참조)                                                                                  |
| 6. 상기 재산권 이외에 재산권에 대한 강제집행 또는 경매의 경우          | • 그 재산권의 성질 및 그 처분의 방법에 따라 1 내지 6에 준하는 때                                                                                     |

집행기준

59-0-3

교부청구의 제한과 효과

- ① 세무서장은 교부청구를 함에 있어서 납세자가 따로 매각이 용이한 재산으로 제3자의 권리의 목적으로 되어 있지 아니한 것을 보유하고 있고 그 재산에 의하여 국세의 전액을 징수할 수 있다고 인정될 경우에는 교부청구를 하지 아니할 수 있다.
- ② 교부청구 후 교부청구를 받은 집행기관의 체납처분, 강제집행 또는 경매의 절차가 해제되거나 취소되는 경우에는 교부청구는 그 효력을 상실한다.

집행기준

59-0-4

교부청구 후 국세의 증액과 감액

세무서장은 교부청구 사유 진행 중 교부청구한 국세의 증감이 생긴 경우에는 즉시 당해 기관에 그 사실을 통지하여야 한다.

집행기준

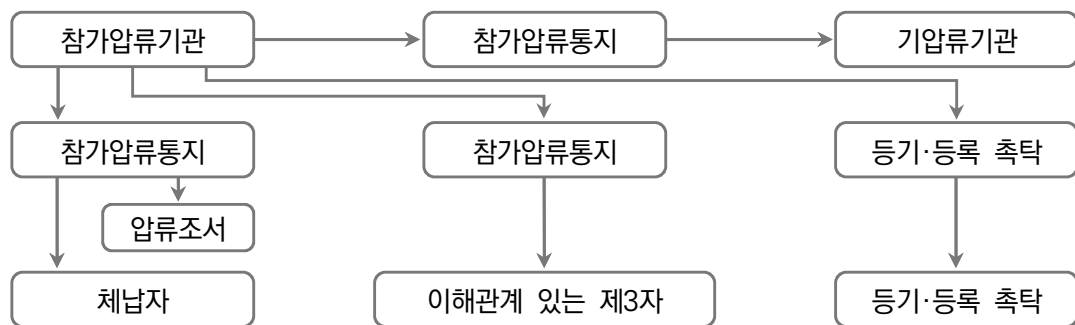
61-0-1

참가압류의 제한

세무서장은 참가압류를 함에 있어서 납세자가 따로 매각이 용이한 재산으로 제3자의 권리의 목적으로 되어 있지 아니한 것을 보유하고 있고 그 재산에 의하여 국세의 전액을 징수할 수 있다고 인정될 경우에는 참가압류를 하지 아니할 수 있다.

참고

○ 참가압류의 절차



집행기준

61-0-2

참가압류에 관계되는 국세의 증감

참가압류 후 참가압류한 국세에 증감이 생긴 경우에는 그 사유와 증감액을 즉시 선행압류기관에 통지하여야 한다.

참고

○ 교부청구와 참가압류의 비교

| 구 분 | 항 목                               | 교부청구        | 참가압류                 |
|-----|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| 공통점 | 先집행기관의 강제집행 절차에 참가의 효과            | 배당요구        | 배당요구                 |
|     | 소멸시효 진행                           | 시효중단        | 시효중단                 |
| 차이점 | 압류요건                              | 압류요건 충족 불필요 | 압류요건 충족 필요           |
|     | 선집행기관에 환가최고                       | 불가          | 가능                   |
|     | 기압류기관의 압류해제로 인한 효과                | 배당요구 효력의 상실 | 참가압류시점에 소급하여 압류효력 발생 |
|     | 압류 등기·등록 여부                       | 불필요         | 등기·등록 필요             |
|     | 납부고지의 유예 및 압류·매각의 유예 관련 국세에 대한 적용 | 가능          | 불가                   |

집행기준

63-0-1

참가압류의 해제

선행압류기관에서 당해 재산의 압류를 해제할 때에는 선순위참가압류를 한 행정기관에 통지와 함께 동산, 유가증권 등을 인도한 후에 해제하여야 하며, 후순위참가압류기관에도 그 뜻을 통지하여야 한다.

집행기준

63-0-2

동산 등의 보관비용

선행압류기관은 압류를 해제하고 선순위참가압류기관에게 목적물을 인도할 때까지의 보관비용을 부담한다. 이 경우에 있어서 보관 및 인도비용은 강제징수비로 징수할 수 있다.

집행기준

64-0-1

매각의 대상

- ① 압류한 채권 중 그 변제기간이 추심을 하려는 때부터 6월내에 도래하지 아니한 것과 추심이 현저히 곤란한 것은 법 제3장 제3절(압류재산의 매각)의 정하는 바에 따라 매각할 수 있다.
- ② 압류한 유가증권 중 법 제50조(금전의 압류 및 유가증권에 관한 채권의 추심)의 규정에 의하여 금전의 급부를 목적으로 한 채권을 추심하는 경우에는 이를 매각하지 아니한다.

집행기준

64-0-2

자동차 등의 매각전의 점유

자동차 또는 건설기계는 세무서장이 매각에 지장이 없다고 인정하는 경우를 제외하고는 법 제45조 제2항의 규정에 의하여 이를 점유한 후에 매각한다.



## 제 3 절 압류재산의 매각

### 집행기준

66-0-1

공매의 제한

세무서장은 법 제66조 제2항 및 제3항의 경우 외에도 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 때에는 공매를 하지 아니한다.

1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 강제징수에 대한 집행정지결정을 한 때
2. 법 제28조(제3자의 소유권의 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 때
3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등)에 따라 법원이 강제징수의 중지를 명한 때와 동법 제58조 제2항(다른 절차의 중지)에 따라 강제징수가 중지된 때
4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 회생계획에서 징수 유예 또는 환가의 유예가 인가된 때
5. 법 제105조(압류·매각의 유예)의 규정에 의하여 압류·매각의 유예를 한 때

### 집행기준

66-0-2

불복청구중인 경우 공매

「국세기본법」에 의한 이의신청, 심사청구 또는 심판청구가 계류 중이거나 행정소송이 계속 중(이하 다음 각 호에서 “불복청구중”이라 한다)에 있는 국세와 다른 체납액이 있는 경우의 압류재산의 공매는 다음 각 호에 의한다.

1. 불복청구중인 국세에 관계되는 압류재산과 기타의 체납액에 관계되는 압류재산이 서로 다른 재산인 때에는 후자만 공매한다.
2. 불복청구중인 국세에 관계되는 압류재산과 기타의 체납액에 관계되는 압류재산이 동일한 재산인 경우에는 기타의 체납액징수를 위하여 필요한 경우에는 매각할 수 있다.

### 집행기준

66-0-3

제2차 납세의무자 등의 재산에 대한 매각제한

제2차 납세의무자, 납세보증인 또는 물적납세의무자의 재산은 주된 납세자의 재산을 매각한 후에 매각한다. 다만, 주된 납세자의 재산의 매각이 현저히 곤란한 사정이 있거나 제2차 납세의무자 등의 재산의 가액이 현저히 감소할 우려가 있는 경우, 기타 세무서장이 부득이하다고 판단하는 경우에는 그러하지 아니한다.

집행기준

67-0-1

수익계약의 의의

“수익계약”이라 함은 압류재산의 매각을 입찰·경매 등의 경쟁방법에 의하지 아니하고 세무서장 또는 한국자산관리공사가 매수인과 가액을 결정하여 매각하는 계약을 말한다.

집행기준

67-0-2

수익계약의 통지

수익계약에 의하여 압류재산을 매각하고자 할 경우에는 채납자, 납세담보물소유자, 그 재산에 전세권·질권·저당권 또는 그 밖의 권리를 가진 자에게 통지하여야 한다.

집행기준

67-0-3

재산가액이 줄어들 우려가 있는 경우

법 제67조 제2호에서 “속히 매각하지 아니하면 그 재산가액이 줄어들 우려가 있는 경우”란 생선, 채소, 식료품 또는 크리스마스용품 같은 계절용품 등 공매시까지 기다리면 부패·변질·감량·수요격감 등으로 재산가격이 줄어들 우려가 있는 경우를 말한다.

집행기준

67-0-4

법령으로 소지 또는 매매가 금지 및 제한된 재산

법 제67조 제4호에서의 “법령으로 소지 또는 매매가 금지 및 제한된 재산인 경우”의 예로는 다음의 것이 있다.

1. 「주세법」에 의한 추정
2. 「마약류 관리에 관한 법률」에 의한 마약
3. 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 의한 총포, 화약류
4. 「인삼산업법」에 의한 홍삼포에서 수확한 수삼
5. 「담배사업법」에 의한 잎담배

집행기준

67-0-5

공매하는 것이 공익을 위하여 적절하지 아니한 경우

법 제67조 제6호에서 “공매가 공익을 위하여 적절하지 아니한 경우”란 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등에 따라 토지를 수용할 수 있는 자로부터 압류토지를 수용할 뜻이 고지된 때, 「징발법」의 규정에 따라 징발관이 압류물건을 징발할 의사가 있음을 통지한 경우 등을 말한다.

집행기준

67-54-1

추산가격

법 제67조 제3호 및 영 제54조의 규정에 의한 “추산가격”이라 함은 압류재산의 매각구분별로 일괄 매각가액 또는 개별매각가액을 말한다.

집행기준

68-0-1

공매예정가격

- ① 관할 세무서장은 압류재산을 공매하려면 그 공매예정가격을 결정하여야 한다.
- ② 관할 세무서장은 공매예정가격을 결정하기 어려운 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 감정인(鑑定人)에게 평가를 의뢰하여 그 가액을 참고할 수 있다.
- ③ 제1항에서의 “공매예정가격”이라 함은 압류재산을 공매할 때에 세무서장이 공매재산의 객관적인 시가를 기준으로 공매의 특수성을 고려하여 예정한 공매재산가격을 말하는 것이며, 공매재산의 최저 공매가격으로서의 의의를 갖는다.(법 제87조 제1항 제1호 참조)
- ④ 제2항에서 “공매예정가격을 결정하기 어려운 경우”라 함은 재산평가에 특히 정확을 기할 필요가 있거나 가격결정에 분쟁이 예상되는 경우 등을 말한다.

집행기준

68-0-2

감정인의 평가와 공매예정가격과의 관계

세무서장이 감정인에게 평가를 의뢰하여 그 가액을 참고로 공매예정가격을 결정하는 경우에는 감정가격을 기준으로 상·하 각각 10% 범위 내에서 결정한다.

집행기준

73-0-1

공매공고 기간

- ① 공매공고 기간은 10일 이상으로 한다. 다만, 그 재산을 보관하는 데에 많은 비용이 들거나 재산의 가액이 현저히 줄어들 우려가 있으면 이를 단축할 수 있다.
- ② 제1항에서 “재산을 보관하는 데에 많은 비용이 들거나”란 공매재산의 가액에 비하여 많은 보관비용이 드는 것을 말한다. 예를 들면, 상당량의 훼손품·반제품 등과 같이 보관창고에 보관시킬 경우 많은 보관비용이 소요되는 경우와 생선·식료품, 부패·변질의 우려가 있는 화학약품 등과 같이 특수의 보관설비에 보관하여야 하고, 이를 위하여 상당한 고가의 보관비용을 요하는 경우가 이에 해당한다.
- ③ 제1항에서 “재산의 가액이 현저히 줄어들 우려가 있으면”이란 공매재산을 신속히 매각하지 아니하면 그 가액이 현저히 줄어들 우려가 있을 때를 말한다. 예를 들면, 선어, 채소, 생선, 식료품 또는 크리스마스용품 같은 계절품목 등과 같은 것을 공매하는 경우가 이에 해당한다.

집행기준

73-0-2

공고의 계속

공고는 공고한 날로부터 공매일까지 게시한다. 공고 후 공고에 관한 서류가 훼손된 경우에는 신속히 다시 게시하여야 하며, 이 경우에도 10일의 기간계산은 당초의 공고게시일을 기준으로 하여 계산한다.

집행기준

75-0-1

공매 통지

- ① 법 제75조 제1항 제4호에서 “그 밖의 권리를 가진 자”에는 지상권·지역권·등기된 임차권을 가진 자, 가등기권자와 교부청구를 한 자를 포함한다.
- ② 공매공고로서 공매통지에 갈음할 수 없으므로 공매통지서가 반송된 경우에는 「국세기본법」 제11조(공시송달)의 규정에 의하여 공시송달을 하여야 한다.(대판 63누 156호, 1964.8.9. 판결)

집행기준

80-0-1

매수인의 제한

법 제80조 제1호에서 “채납자”라 함은 공매의 원인이 되는 채납액의 채납자 중 공매재산의 소유권자를 말하며, 「국세기본법」 제42조(양도담보권자의 물적납세의무)의 규정에 의한 양도담보재산에 대하여 양도담보설정자의 채납액을 징수하기 위하여 매각하는 경우에 있어서 양도담보권자는 제외된다.

집행기준

81-0-1

공매참가의 제한

- ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정되는 사실이 있는 자에 대해서는 그 사실이 있는 후 2년간 공매장소 출입을 제한하거나 입찰에 참가시키지 아니할 수 있다. 그 사실이 있는 후 2년이 지나지 아니한 자를 사용인이나 그 밖의 종업원으로 사용한 자와 이러한 자를 입찰 대리인으로 한 자에 대해서도 또한 같다.
  1. 입찰을 하려는 자의 공매참가, 최고가 매수신청인의 결정 또는 매수인의 매수대금 납부를 방해한 사실
  2. 공매에서 부당하게 가격을 낮출 목적으로 담합한 사실
  3. 거짓 명의로 매수신청을 한 사실
- ② 제1항 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여는 「형법」 제136조(공무집행방해) 및 제315조(경매 입찰의 방해) 등 형벌규정의 적용에 의한 처벌의 유무에 관계없이 공매참가를 제한할 수 있다.
- ③ 세무서장은 공매참가를 제한하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 공매참가자에 대하여 신분제 관한 증명을 요구할 수 있다.

집행기준

81-0-2

공매참가의 제한사유

| 구 분                    | 제한사유                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 공매참가를 방해한 사실        | 공매가 중지 또는 연기되었다고 위장진술하여 다른 사람을 공매에 참가하지 못하게 하거나 공매에 참가하면 폭행을 가한다고 협박한 사실 또는 공매장소에서의 입장을 압력으로 방해한 사실 등을 말한다. 이 경우 방해의 결과로 방해받은 자가 공매에 참가한지의 여부는 불문한다. |
| 2. 최고가격입찰자의 결정을 방해한 사실 | 공매담당 직원에게 폭행을 가하여 최고가격입찰자의 결정을 방해한 사실 또는 최고가격입찰자의 추첨(법 제82조 제3항 참조)에 참가할 자에게 협박하여 추첨에 참가하지 못하게 한 사실 등을 말한다.                                          |
| 3. 매수대금납부를 방해한 사실      | 매수대금의 납부를 못하도록 매수자에게 압력을 가하거나 매수대금을 납부하는 것이 극히 불이익이 된다고 매수자를 속이는 행위등을 말한다.                                                                           |
| 4. 부당하게 담합한 사실         | 공매시의 공매가격을 인하하기 위하여 경쟁에 의한 공정한 가격의 형성을 방해할 목적으로 공매참가자 상호간에 어느 가액 이상의 입찰을 하지 아니하여 특정의 자에게 저가로 매수하게 하도록 합의약정한 사실을 말한다.                                 |
| 5. 거짓명의로 매수 신청한 사실     | 가공인물의 명의를 사용하는 경우 외에 실재하는 타인명의를 사용하여 매수 신청한 경우를 포함한다.                                                                                                |

집행기준

82-0-1

최고가 매수신청인 결정의 조건

최고가 매수신청인은 다음 각 호의 모든 조건을 충족하는 자로 결정한다.

1. 최고가 매수신청인으로 결정하려는 자의 입찰가격이 공매예정가격 이상이고 최고액의 입찰자일 것
2. 공매보증금을 받는 경우에는 소정의 공매보증금을 납부한 자일 것
3. 법 제80조(매수인의 제한) 및 제81조(공매참가의 제한) 또는 기타 법령에 의하여 매수인이 될 수 없는 자가 아닐 것
4. 공매재산의 매수에 일정한 자격이나 조건을 필요로 하는 경우(예 : 「주세법」에 의한 주정을 공매하는 때)에는 그 자격이나 조건을 구비한 자일 것

집행기준

82-0-2

매각구분별 최고가 매수신청인의 결정

최고액입찰자는 공매재산의 매각구분별로 결정한다. 따라서 일괄입찰을 매각조건으로 한 경우에는 일괄입찰가액에 의하여 최고가 매수신청인을 결정하고 개별매각을 조건으로 한 경우에는 개별입찰가액에 의하여 최고가 매수신청인을 결정한다.

**집행기준**

**82-0-3**

**재입찰을 할 수 있는 경우와 공매예정가격**

- ① 법 제82조 제5항의 규정에 의하여 재입찰을 할 수 있는 경우는 입찰자가 없거나 공매예정가격 이상인 입찰가격의 입찰자가 없는 때에 한한다.
- ② 재입찰에 있어서 공매예정가격의 변경은 허용되지 아니한다.

**집행기준**

**84-0-1**

**매각결정의 효과**

매각결정은 매각하는 재산에 대하여 체납자(「국세기본법」 제42조의 양도담보권자, 물상보증인 등을 포함한다)와 “최고가 청약자 등”과의 사이에 매매계약이 성립하는 효과를 발생한다.

**집행기준**

**87-0-1**

**재공매와 공매조건의 변경**

- ① 재공매를 하는 경우에는 직전의 공매상황 등에 따라 공매예정가격, 공매의 장소, 공매방법, 매각 구분 등 공매조건을 변경할 수 있다.
- ② 공매재산에 심한 가격변동이 있어 공매예정가격이 부적당하다고 인정되는 때에는 그 시가에 따라 새로이 공매예정가격을 정하여야 한다.

**집행기준**

**91-0-1**

**매수대금 납부의 효과**

- ① 매수인은 매수대금을 완납한 때에 공매재산을 취득한다.
- ② 관할 세무서장이 매수대금을 수령한 때에는 체납자로부터 매수대금만큼의 체납액을 징수한 것으로 본다.
- ③ 제1항의 “공매재산을 취득한다”라 함은 매수인이 체납자로부터 매각재산을 승계적으로 취득함을 말한다.
- ④ 제2항에서 “징수한 것으로 본다”라 함은 공매를 집행하는 공무원이 매각대금을 영수한 때에 그 매각대금에 관한 위험(예 : 유실·도난 등)의 부담을 체납자가 면하는 것(따라서 매수대금의 영수 후 위험이 발생하여도 체납자의 국세를 소멸시키는 효과에는 영향이 없다)과 당해 체납액에 관한 납부지연가산세의 계산(국세기본법 제47조의4 참조)이 공매대금을 영수한 시점에서 정지되는 것을 말한다.

집행기준

91-0-2

위험부담의 이전시기

공매재산의 매각에 따른 위험부담의 이전시기는 매수대금의 전액을 납부한 때로 한다. 따라서 공매 재산의 매수인으로부터 매수대금의 전액을 납부받기 전에 그 재산상에 생긴 위험(예를 들면, 소실·도난 등)은 채납자가 부담하고 매수대금의 납부가 있는 후에 그 재산상에 생긴 위험은 그 재산의 등기절차, 현실의 인도 유무에 불구하고 매수인이 부담한다.

집행기준

93-0-1

매수인이 제3취득자인 경우의 권리이전

매각재산의 매수인이 제3취득자(압류의 등기·등록 후 소유권을 취득한 자)인 때에도 매각재산의 권리이전절차를 밟아야 한다.

참고

○ 매각재산 권리이전 요약

| 구 분         | 권리이전방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동산          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직접 보관시 : 인도</li> <li>• 제3자 보관시 : 보관증의 인도</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 유가증권        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 채납자에 배서 등 요구</li> <li>• 불응시 강제징수에 의한 권리이전을 확인하는 확인서 발급</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| 채권<br>무체재산권 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 채권증서, 권리증서 등 인도</li> <li>• 매수인의 권리취득을 확실히 하는 조치 강구</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 부동산 등       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 등기·등록을 요하는 재산의 등기·등록 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 채납자에 이전절차 이행 요구</li> <li>• 불응시 대위등기</li> </ul> </li> <li>2. 저당권 등 소멸하는 권리말소대위등기</li> <li>3. 국·공유재산매수권의 매각시 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관계기관에 매각통지</li> <li>• 부불잔액 납입</li> </ul> </li> </ol> |

집행기준

93-0-2

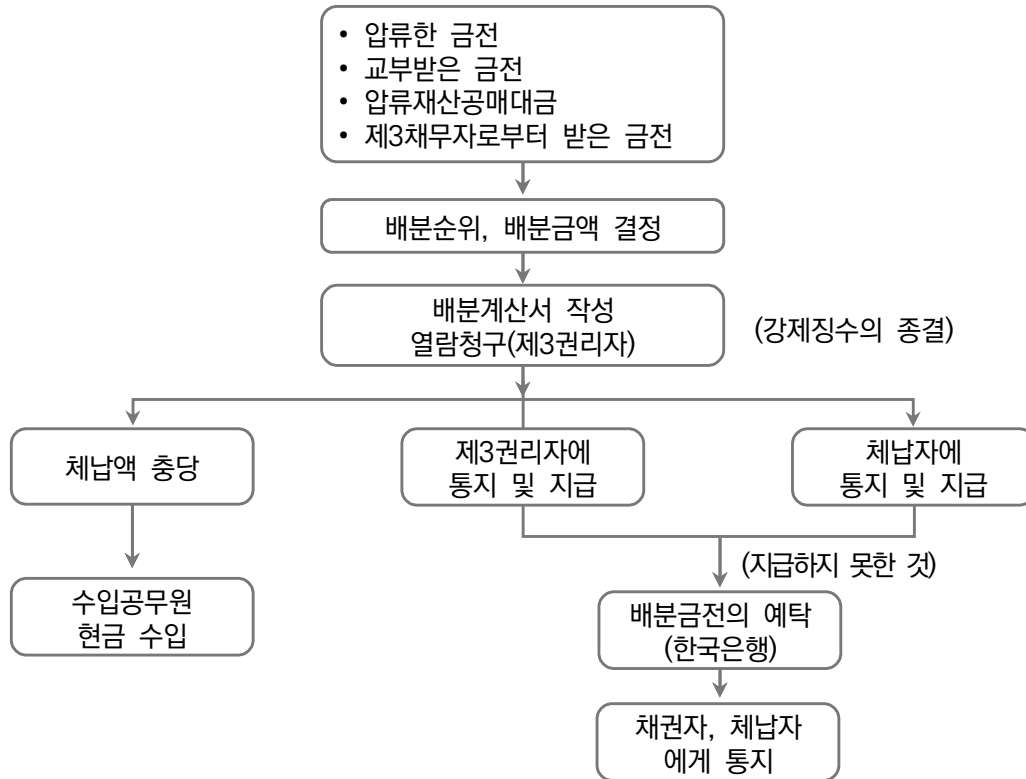
담보책임

「민법」 제578조(경매와 매도인의 담보책임)는 압류재산의 매각의 경우에 준용한다.

## 제 4 절 청 산

### 참고

#### ○ 배분절차



### 집행기준

96-0-1

### 배분할 금액의 확정

세무서장 또는 한국자산관리공사는 법 제96조의 규정에 의하여 배분의 대상이 될 채권의 금액을 확정하여야 하며, 이를 위하여 필요한 경우에는 채납자 및 채무자에 대하여 질문하거나 그 재산에 관한 장부서류의 제시요구 등 협조를 요청할 수 있다.

### 집행기준

96-0-2

### 압류 후에 설정한 전세권·질권·저당권

법 제96조 제1항 제3호의 규정에 의하여 배분을 받는 채권의 범위에는 압류재산에 관계되는 전세권, 질권 또는 저당권에 의하여 담보된 채권으로서 압류 후에 설정한 전세권·질권 또는 저당권 등에 의하여 담보된 채권을 포함한다.



※ 임금채권, 저당권 등 담보채권과 조세채권이 함께 있는 경우 우선순위(근로기준법 제38조, 근로자퇴직급여보장법 제11조)

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| i) 임금, 기타 근로관계채권, 퇴직금                                   | 〉 조세·공과금 및 기타 채권                    |
| ii) 임금, 기타 근로관계채권, 퇴직금                                  | 〈 질권 또는 저당권에 담보된 채권                 |
| iii) 임금, 기타 근로관계채권, 퇴직금                                 | 〈 질권 또는 저당권에 우선하는 조세·공과금            |
| 최종 3개월분 임금<br>재해보상금<br>iv) 최종 3년간의 퇴직금<br>소액임차보증금 중 일정액 | 〉 질권 또는 저당권에 담보된 채권, 조세·공과금 및 기타 채권 |
| v) 당해세(상속세, 증여세 및<br>종합부동산세)                            | 〉 질권 또는 저당권 담보채권                    |

#### 집행기준

96-0-3

#### 배분잔액의 양도담보권자 등への 지급

- ① 법 제96조 제3항의 규정에 의하여 배분한 금전의 잔액은 채납자에게 지급하여야 하나, 매각한 재산이 양도담보재산 또는 물상보증인에 관한 것인 때에는 배분한 금전의 잔액은 이들 양도담보권자 또는 압류시의 담보물의 소유자에게 지급한다.
- ② 압류재산에 대하여 압류 후 소유권이 이전된 경우에 배분한 금전에 잔액이 있는 때에는 그 잔여의 금전은 최종소유자에게 지급한다.

#### 집행기준

96-0-4

#### 파산관재인 등에 대한 지급

법 제96조 제3항에 따라 배분금전의 잔액은 채납자에게 지급하여야 하나 채납자에게 파산선고가 있는 경우에는 파산관재인(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제384조 참조), 채납자에게 회생절차 개시결정이 있는 경우에는 관리인(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제56조 참조)등 타법령에 따라 채납자 이외의 자에게 지급하여야 할 경우가 있음을 유의하여야 한다.

#### 집행기준

96-0-5

#### 가압류·가처분재산의 매각대금 잔액배분

세무서장이 채납자의 재산 중 재판상의 가압류 또는 가처분을 받은 재산을 압류하여 공매처분하고 그 매각대금으로 국세에 충당한 후 잔액이 남은 경우 그 잔액은 채납자에게 지급한다. 다만, 압류 후 소유권이 제3자에게 이전된 경우에는 제3자에게 배분한다.

집행기준

96-0-6

배분순위의 착오

법 제96조 제5항에서 “배분순위의 착오”라 함은 세무서장이 법 제94조에 규정하는 금전을 배분함에 있어서 국세에 우선하는 채권이 있음에도 불구하고 그러한 채권의 존재를 알지 못하거나 그러한 금액을 잘못 판단하는 것을 말한다.

집행기준

96-0-7

부당한 교부청구

법 제96조 제5항에서 “부당한 교부청구”라 함은 세무서장이 법 제59조의 규정에 의하여 교부청구를 함에 있어서 국세채권의 금액을 잘못 판단하여 과다하게 청구하였거나 해당 국세가 없음에도 불구하고 착오로 청구하는 것을 말한다.

## 제 5절 공매등의 대행 등

## 제 6절 압류·매각의 유예

집행기준

106-79-1

국세채납정리위원회의 구성

|      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 설치 | 지방국세청 및 지방세무관서직제에 의한 1급 세무서                                                                                                                                                                                       |
| ② 구성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>지방국세청 국세채납정리위원회<br/>위원장 : 지방국세청장<br/>위 원 : 위원장을 포함한 7명 이상 9명 이하</li> <li>세무서 국세채납정리위원회<br/>위원장 : 세무서장<br/>위 원 : 위원장을 포함한 5명 이상 7명 이하</li> </ul>                            |
| ③ 위원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>임명 또는 위촉권자 : 지방국세청장 또는 세무서장</li> <li>내부위원 : 5급 이상의 소속공무원</li> <li>위촉위원 : 변호사·공인회계사·세무사 또는 법률·회계 또는 경제에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 경제계에 종사하는 사람</li> <li>위촉위원의 임기는 2년</li> </ul> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ 위원회<br>직능  | <ul style="list-style-type: none"> <li>국세채납정리위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항을 심의함               <ol style="list-style-type: none"> <li>법 제57조 제1항 제4호에 따른 사유로 압류를 해제하려는 사항</li> <li>국세징수법 또는 다른 세법에 따라 국세채납정리위원회의 심의를 거치도록 한 사항</li> </ol> </li> </ul>                                                                                                                                                   |
| ⑤ 위원장<br>직무  | <ul style="list-style-type: none"> <li>국세채납정리위원회 위원장(‘위원장’)은 해당 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄함</li> <li>위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우 위원장이 지명하는 해당 위원회 위원이 그 직무를 대행함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑥ 회의         | <ul style="list-style-type: none"> <li>국세채납정리위원회의 위원장은 해당 위원회의 회의를 소집</li> <li>위원장은 회의의 일정과 의안을 미리 각 위원에게 통지</li> <li>회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑦ 보고통지       | <ul style="list-style-type: none"> <li>지방국세청위원회 위원장은 지방국세청위원회의 회의에서 의결된 사항을 관할 세무서장에게 지체 없이 통지해야 함</li> <li>국세채납정리위원회 위원장의 직무를 대행하는 위원이 지방국세청위원회 또는 세무서 위원회의 회의를 개최한 경우 해당 위원은 그 회의에서 의결된 사항을 지방국세청장 또는 세무서장에게 각각 보고해야 함</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| ⑧ 의견청취       | 국세채납정리위원회는 의안을 심의하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 체납자·이해관계인 등의 의견을 들을 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑨ 의사관여<br>제한 | <p>국세채납정리위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 체납국세에 관한 의사(議事)에서 제척(除斥)됨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 의사의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우</li> <li>위원이 해당 의사의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우</li> <li>위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우</li> <li>위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우</li> </ul>                                              |
| ⑩ 수당         | 국세채납정리위원회의 회의에 출석한 위촉위원에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑪ 위원해촉       | <p>지방국세청장 또는 세무서장은 그 위촉한 국세채납정리위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있음</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우</li> <li>직무와 관련한 비위 사실이 있는 경우</li> <li>위촉 당시의 자격을 상실한 경우</li> <li>국세를 체납한 경우</li> <li>직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우</li> <li>위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우</li> <li>영 제86조 제1항(위원의 제척 사유)에 해당하는데도 불구하고 회피하지 아니한 경우</li> </ol> |

## 제4장 보칙

### 집행기준

### 107-0-1

### 납세증명서의 제출

- ① 납세자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세증명서를 제출하여야 한다.
  1. 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우 (채납액이 없다는 사실의 증명이 필요하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)
  2. 「출입국관리법」 제31조에 따른 외국인등록 또는 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따른 국내거소신고를 한 외국인이 체류기간 연장허가 등 대통령령으로 정하는 체류 관련 허가 등을 법무부장관에게 신청하는 경우
  3. 내국인이 해외이주 목적으로 「해외이주법」 제6조에 따라 외교부장관에게 해외이주신고를 하는 경우
- ② 1항 제1호에서 "대통령령으로 정하는 정부 관리기관"이란 「감사원법」 제22조제1항제3호 및 제4호에 따라 감사원의 검사 대상이 되는 법인 또는 단체 등을 말한다.
- ③ 제1항제1호에 따른 대금을 지급받는 자가 원래의 계약자가 아닌 자인 경우 다음 각 호의 구분에 따른 납세증명서를 제출해야 한다.
  1. 채권양도로 인한 경우 : 양도인과 양수인의 납세증명서
  2. 법원의 전부명령(轉付命令)에 따르는 경우 : 압류채권자의 납세증명서
  3. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호 및 제2호에 따라 건설공사의 하도급 대금을 직접 지급받는 경우 : 수급사업자의 납세증명서

## 사례

- ① 「국세징수법」 제5조 제1호에 따라 국가·지방자치단체 또는 대통령령이 정하는 정부 관리기관으로부터 대금의 지급을 받을 때에 대금을 지급받을 당초 계약자의 공사대금 채권이 법원의 전부명령에 의하여 압류채권자에게 전부되고 압류채권자가 다시 동 공사대금 채권을 제3자에게 양도한 경우에는 양도한 압류채권자와 양수한 제3자 모두 국가 등에 「국세징수법 시행령」 제2조의 납세증명서를 제출하는 것입니다.(징세과-388, 2009.12.7.)
- ② 국가·지방자치단체 또는 「국세징수법 시행령」 제3조에서 정하는 정부관리기관이 무상으로 전시·출판·공표하거나 일부를 기본 및 실시설계에 사용할 수 있도록 하는 건물증축공사 설계용역에 대한 현상 공모를 실시하고 우수작품 당선자에게 참가보수비를 지급하는 경우, 우수작품 당선자는 납세증명서를 제출하여야 하는 것임(징세과-846, 2009.2.13.)

## 집행기준

107-0-2

## 납세증명서 제출의 예외

납세자는 법 제107조 제1항 제1호에 따라 국가, 지방자치단체 등으로부터 대금을 지급받을 경우라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세증명서를 제출하지 않을 수 있다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 각 호(같은 항 제1호라목은 제외한다) 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항 각 호(같은 항 제7호가목은 제외한다)에 해당하는 수의계약에 따라 대금을 지급받는 경우
2. 국가 또는 지방자치단체가 대금을 지급받아 그 대금이 국고 또는 지방자치단체금고에 귀속되는 경우
3. 국세 강제징수에 따른 채권 압류로 관할 세무서장이 그 대금을 지급받는 경우
4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산관재인이 납세증명서를 발급받지 못하여 관할 법원이 파산절차를 원활하게 진행하기 곤란하다고 인정하는 경우로서 관할 세무서장에게 납세증명서 제출의 예외를 요청하는 경우
5. 납세자가 계약대금 전액을 체납세액으로 납부하거나 계약대금 중 일부 금액으로 체납세액 전액을 납부하려는 경우

## 집행기준

108-0-1

## 납세증명서의 발급

- ① 관할 세무서장은 납세자로부터 납세증명서의 발급을 신청받은 경우 그 사실을 확인한 후 즉시 납세증명서를 발급하여야 한다.

- ② 납세증명서를 발급받으려는 자는 납세자의 주소(또는 거소)와 성명, 납세증명서의 사용 목적 및 납세증명서의 수량을 적은 문서를 다음의 세무서장에게 제출하여야 한다. 다만, 국세청장이 납세자의 편의를 위하여 발급세무서를 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

| 구 분    | 발급 세무서장                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 개인의 경우 | 주소지(주소가 없는 외국인의 경우에는 거소지) 또는 사업장소재지를 관할하는 세무서장에게 제출(국세정보통신망을 통한 제출을 포함한다) |
| 법인의 경우 | 본점(외국법인인 경우에는 국내 주사업장) 소재지를 관할하는 세무서장에게 제출                                |

- ③ 납세증명서의 발급신청은 본인 이외의 제3자(본인의 위임을 받은 경우)도 할 수 있으며, 우편에 의하여도 할 수 있다.

#### 집행기준

110-0-1

#### 체납자료의 제공

- ① 관할 세무서장(지방국세청장을 포함한다)은 국세징수 또는 공익 목적을 위하여 필요한 경우로서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제6호에 따른 신용정보집중기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 체납자의 인적사항 및 체납액에 관한 자료(“체납자료”)를 요구한 경우 이를 제공할 수 있다. 다만, 체납된 국세와 관련하여 심판청구등이 계속 중이거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우에는 체납자료를 제공할 수 없다.
1. 체납 발생일부터 1년이 지나고 체납액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자
  2. 1년에 3회 이상 체납하고 체납액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 자
- ② 제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 법 제13조 제1항 제1호 또는 제2호의 사유에 해당하는 경우
  2. 법 제105조제1항에 따라 압류 또는 매각이 유예된 경우
  3. 「부가가치세법」 제3조의2에 따라 물적납세의무를 부담하는 수탁자가 그 물적납세의무와 관련한 부가가치세 또는 강제징수비를 체납한 경우
  4. 「종합부동산세법」 제7조의2 또는 제12조의2에 따라 물적납세의무를 부담하는 수탁자가 그 물적납세의무와 관련한 종합부동산세 또는 강제징수비를 체납한 경우
- ③ 제1항제1호 및 제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 각각 500만원을 말한다.

집행기준

112-0-1

사업에 관한 허가등의 제한

- ① 관할 세무서장은 납세자가 허가·인가·면허 및 등록 등("허가등")을 받은 사업과 관련된 소득세, 법인세 및 부가가치세를 체납한 경우 해당 사업의 주무관청에 그 납세자에 대하여 허가등의 갱신과 그 허가등의 근거 법률에 따른 신규 허가등을 하지 아니할 것을 요구할 수 있다. 다만, 재난, 질병 또는 사업의 현저한 손실, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에서 "허가 등을 받은 사업"이라 함은 허가, 면허, 등록 등 그 용어에 구애됨이 없이 법령에 의한 일반적인 제한, 금지를 특정한 경우에 해제하거나 권리를 설정하여 적법하게 일정한 사실행위 또는 법률행위를 할 수 있게 하는 행정처분을 거쳐서 영위하는 각종 사업을 말한다.
- ③ 관할 세무서장은 허가등을 받아 사업을 경영하는 자가 해당 사업과 관련된 소득세, 법인세 및 부가가치세를 3회 이상 체납하고 그 체납된 금액의 합계액이 500만원 이상인 경우 해당 주무관청에 사업의 정지 또는 허가등의 취소를 요구할 수 있다. 다만, 재난, 질병 또는 사업의 현저한 손실, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 관할 세무서장은 제1항 또는 제2항의 요구를 한 후 해당 국세를 징수한 경우 즉시 그 요구를 철회하여야 한다.
- ⑤ 해당 주무관청은 제1항 또는 제2항에 따른 관할 세무서장의 요구가 있는 경우 정당한 사유가 없으면 요구에 따라야 하며, 그 조치 결과를 즉시 관할 세무서장에게 알려야 한다.

사례

- ① 치과의사 면허는 치과의사 자격에 대한 면허로서 치과의료사업의 면허를 의미하는 것이 아니므로 치과의사 면허증에 대하여 국세징수법 제7조 제2항에 의한 사업의 정지 또는 허가의 취소를 요구할 수 없다.(징세46101-3763, 1995.11.23.)
- ② 관허사업제한의 제한요건인 국세 체납에 정당한 사유가 있는지 여부에 있어 국세기본법상의 요건을 충족하는 담보를 제공하고 분할납부를 요구하였다고 보기 어려우며 손익계산서상 당기순이익이 발생하는 등 국세체납에 정당한 사유가 있다고 인정할 수 없고, 면허가 취소되지 않는 다수의 사례와 비교하여 재량권 남용이라 할 수 없음(대법원2006두15349, 2006.12.21.)
- ③ 세무서장이 면허의 취소를 요구하기 위한 요건인 "국세를 3회 이상 체납한 때"라 함은 면허 등의 취소요구시점에서 1년 전까지의 기간 내에 납세고지서 1통을 1회로 보아 계산하여 체납된 국세가 3가지 이상 동시에 존재하는 경우라야 하고 그 체납상태가 취소시점에도 계속되어야 한다고 해석하여야 할 것임(대법원90누8831, 1991.9.10)

집행기준

112-0-2

체납횟수 계산방법과 계산시점

법 제112조 제2항에 규정하는 3회 이상의 체납횟수계산의 기초가 되는 체납에는 관허사업 자체에 관한 것에 국한하지 아니하고 기타의 원인으로 인한 체납과 본래의 납세의무 외에 제2차 납세의무, 납세보증인의 의무, 연대납세의무, 양도담보권자의 물적납세의무 등에 기인하는 체납액이 포함되며, “3회 이상 체납”한 때라 함은 관허사업제한요구 시점에 3건 이상의 체납국세가 있어야 하는 것으로 한다.

집행기준

112-0-3

사업에 관한 허가 등의 제한의 예외

- ① 법 제112조 제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관할 세무서장이 인정하는 사유를 말한다.
  1. 공시송달의 방법으로 납부고지된 경우
  2. 납세자에게 법 제9조 제1항 제2호 또는 제3호의 사유가 있는 경우
  3. 법 제13조 제1항 제1호부터 제3호까지의 사유에 해당하는 경우
  4. 납세자의 재산이 법 제57조제1항제4호 본문에 해당하는 경우
  5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 사유가 있는 경우
  6. 「부가가치세법」 제3조의2에 따라 물적납세의무를 부담하는 수탁자가 그 물적납세의무와 관련한 부가가치세 또는 강제징수비를 체납한 경우
  7. 「종합부동산세법」 제7조의2 또는 제12조의2에 따라 물적납세의무를 부담하는 수탁자가 그 물적납세의무와 관련한 종합부동산세 또는 강제징수비를 체납한 경우
- ② 법 제112조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
  1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 관할 세무서장이 인정하는 경우
  2. 그 밖에 관할 세무서장이 납세자에게 납부가 곤란한 사정이 있다고 인정하는 경우

집행기준

113-0-1

출국금지 요청

- ① 국세청장은 정당한 사유 없이 5천만원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 국세를 체납한 자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여 법무부장관에게「출입국관리법」제4조제3항에 따라 출국금지를 요청하여야 한다.
- ② 법무부장관은 제1항의 요청에 따라 출국금지를 한 경우 국세청장에게 그 결과를 정보통신망 등을 통하여 통보하여야 한다.



- ③ 제1항에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 5천만원을 말한다.
- ④ 제1항에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 관할 세무서장이 압류·공매, 담보 제공, 보증인의 납세보증서 등으로 조세채권을 확보할 수 없고, 강제징수를 회피할 우려가 있다고 인정하는 사람을 말한다.
1. 배우자 또는 직계존비속이 국외로 이주(국외에 3년 이상 장기체류 중인 경우를 포함한다)한 사람
  2. 출국금지 요청일 현재 최근 2년간 미화 5만달러 상당액 이상을 국외로 송금한 사람
  3. 미화 5만달러 상당액 이상의 국외자산이 발견된 사람
  4. 법 제114조제1항에 따라 명단이 공개된 고액·상습체납자
  5. 출국금지 요청일을 기준으로 최근 1년간 체납된 국세가 5천만원 이상인 상태에서 사업 목적, 질병 치료, 직계존비속의 사망 등 정당한 사유 없이 국외 출입 횟수가 3회 이상이거나 국외 체류 일수가 6개월 이상인 사람
  6. 법 제25조에 따라 사해행위(詐害行爲) 취소소송 중이거나 「국세기본법」 제35조제6항에 따라 제3자와 짜고 한 거짓계약에 대한 취소소송 중인 사람
- ⑤ 국세청장은 법 제113조제1항에 따라 법무부장관에게 체납자에 대한 출국금지를 요청하는 경우 해당 체납자가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지와 조세채권을 확보할 수 없고 강제징수를 회피할 우려가 있다고 인정하는 사유를 구체적으로 밝혀야 한다.

**집행기준**

**113-104-1**

**출국금지 해제 요청**

- ① 국세청장은 출국금지 중인 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 지체 없이 법무부장관에게 출국금지의 해제를 요청해야 한다.
1. 체납액의 납부 또는 부과결정의 취소 등에 따라 체납된 국세가 5천만원 미만으로 된 경우
  2. 영 제103조 제2항에 따른 출국금지 요청의 요건이 해소된 경우
- ② 국세청장은 출국금지 중인 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우로서 강제징수를 회피할 목적으로 국외로 도피할 우려가 없다고 인정하는 경우에는 법무부장관에게 출국금지의 해제를 요청할 수 있다.
1. 국외건설계약 체결, 수출신용장 개설, 외국인과의 합작사업 계약 체결 등 구체적인 사업계획을 가지고 출국하려는 경우
  2. 국외에 거주하는 직계존비속이 사망하여 출국하려는 경우
  3. 제1호 및 제2호의 사유 외에 본인의 신병(身病) 치료 등 불가피한 사유로 출국금지를 해제할 필요가 있다고 인정되는 경우

집행기준

114-0-1

고액·상습체납자의 명단 공개

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공개대상      | <ul style="list-style-type: none"> <li>체납발생일로부터 1년*이 지난 국세가 2억원 이상인 체납자의 인적사항, 체납액 등</li> <li>* 국세가 체납발생일로부터 1년이 지났는지 여부는 명단 공개일이 속하는 연도의 직전 연도 12월 31일을 기준으로 판단</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 명단공개 제외사유 | <ol style="list-style-type: none"> <li>체납된 국세와 관련하여 심판청구등*이 계속 중인 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 「국세기본법」에 따른 이의신청·심사청구·심판청구, 「감사원법」에 따른 심사청구 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송</li> </ul> </li> <li>다음 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 <ol style="list-style-type: none"> <li>최근 2년 간의 체납액 납부비율이 100분의 50 이상인 경우 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 최근 2년 간의 체납액 납부비율: <math>\frac{B}{A+B}</math><br/> (A : 명단 공개 예정일이 속하는 연도의 직전 연도 12월 31일 당시 명단 공개 대상 예정자의 체납액,<br/> B : 명단 공개 예정일이 속하는 연도의 직전 2개 연도 동안 명단 공개 대상 예정자가 납부한 금액)</li> </ul> </li> <li>「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제243조에 따른 회생계획인가의 결정에 따라 체납된 국세의 징수를 유예받고 그 유예기간 중에 있거나 체납된 국세를 회생계획의 납부일정에 따라 납부하고 있는 경우</li> <li>재산상황, 미성년자 해당 여부 및 그 밖의 사정 등을 고려할 때 법 제114조 제2항에 따라 준용하는 법 제85조의5 제2항에 따른 국세정보위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)가 공개할 실익이 없거나 공개하는 것이 부적절하다고 인정하는 경우</li> <li>「부가가치세법」 제3조의2에 따라 물적납세의무를 부담하는 수탁자가 물적납세의무와 관련된 부가가치세 또는 강제징수비를 체납한 경우</li> <li>「종합부동산세법」 제7조의2 또는 제12조의2에 따라 물적납세위무를 부담하는 수탁자가 물적납세의무와 관련된 종합부동산세 또는 강제징수비를 체납한 경우</li> </ol> </li> </ol> |
| 공개할 사항    | <ul style="list-style-type: none"> <li>체납자의 명단을 공개할 때 공개할 사항은 체납자의 성명·상호(법인의 명칭을 포함), 나이, 직업, 주소, 체납액의 세목·납부기한 및 체납의 요지 등으로 하고, 체납자가 법인인 경우에는 법인의 대표자를 함께 공개</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

이 책에 실린 내용을 실무에 적용할 때는  
반드시 관계법령 및 관련해석 등의  
원본을 찾아 확인하시기 바랍니다.



## 국세징수법 집행기준

**발행일자** 2022년 10월  
**발행처** 국세청 징세법무국 법규과  
**집필·편집** 법규과장 김 용 완  
행정사무관 방 선 아  
국세조사관 김 현 석  
**전화** 044) 204 - 3112 - 3  
**팩스** 044) 216 - 6072

\* 본 책자는 국세청 종사직원과 납세자의 실무 지침서로  
사용하기 위하여 발간한 것이므로 출판물 목적으로  
복제할 수 없습니다.

